

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Nº de Expediente	43/22		
Título Abreviado	Transporte colectivo viajeros, en autobus		
Órg. Contratación	Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante		
Unidad Promotora	SERVICIO TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD		
Procedimiento	Abierto	Modalidad Contrato	Concesión de servicios
Tipo Tramitación	Urgente	Forma Adjudicación	Pluralidad de Criterios
CPV	60.112000-6(1) Servicios de transporte por la vía pública.		
Valor Estimado	385.709.149,20 €		
Presupuesto de Licitación	145.570.280,00 €	Tipo Impositivo ...% (IVA)	No se aplica el IVA
	Ver detalle en apartados 11 y 12 de la memoria del órgano gestor.		
Lotes	NO	Plazo Ejecución / Fecha prev. fin Ejec.	10 Años

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Las cláusulas administrativas **particulares** de este pliego, que figuran a continuación, y que no tienen por sí mismas naturaleza o valor de Ordenanza o Reglamento, pueden ser **específicas** o **genéricas**. En los supuestos de discrepancia o contradicción entre ellas, prevalece lo establecido en las específicas.

A. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECÍFICAS.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Transporte urbano colectivo de viajeros, en autobús, de la ciudad de Alicante, en el marco del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los tres servicios objeto de este contrato son los siguientes:

- Transporte Regular de Viajeros en Autobús.
- Transporte a la Demanda en partidas rurales.
- Turibús.

2. CLASE O TIPO DE CONTRATO

Tipo de Contrato: Concesión de servicios

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

3. CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Código CPV:

CPV	Descripción
60.112000-6(1)	Servicios de transporte por la vía pública.

CPA	Descripción
49.31.21	Servicios regulares de transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros por carretera.
49.31.22	Servicios regulares combinados de transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

4. POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES

División en lotes: NO

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN

Procedimiento de adjudicación: ABIERTO

Criterios de adjudicación: Pluralidad de Criterios

6. CONTRATO RESERVADO

NO

7. TRAMITACIÓN

Tipo de tramitación: URGENTE

8. PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN

Perfil de Contratante (Plataforma de Contratación del Sector Público)

Portal de Licitación

9. REGULACIÓN ARMONIZADA

NO

10. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

NO

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

11. REMISIÓN DE INFORMACIÓN A EFECTOS ESTADÍSTICOS Y DE FISCALIZACIÓN

- ☒ Registro Público de Contratos (Art. 346 de la LCSP).
- ☒ Tribunal de Cuentas, en su caso (Art. 335 de la LCSP).
- ☒ Tribunal de Cuentas (relación anual), en su caso.
(Art. 40.2 Ley Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y Art. 10 de la Ley de Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana)

12. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

NO

13. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Trescientos ochenta y cinco millones setecientos nueve mil ciento cuarenta y nueve euros con veinte céntimos (385.709.149,20 €), IVA no incluido, *(calculado conforme a las reglas contenidas en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP))*.

Método aplicado para su cálculo (Art. 101.5 LCSP): Ver el apartado nº 10 de la Memoria del órgano gestor de este expediente. En el cálculo del valor estimado se ha tenido en cuenta lo siguiente:

VALOR CONTRATO	Valor	tipo iva	Total Iva	Total ingresos
Valor residual inversiones	17.549.109,00 €	21,00 %	3.685.312,89 €	21.234.421,89 €
Ingresos venta billetes	116.949.725,00 €	10,00 %	11.694.972,50 €	128.644.697,50 €
Subvención Ayto al viajero	40.798.169,00 €	0,00 %	0,00 €	40.798.169,00 €
Subvención Ayto a la explotación	145.570.280,00 €	0,00 %	0,00 €	145.570.280,00 €
Ingresos publicidad	557.008,00 €	21,00 %	116.971,68 €	673.979,68 €
Total	321.424.291,00 €		15.497.257,07 €	336.921.548,07 €

El valor del contrato en los diez años de duración es de trescientos veintiún millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos noventa y un euros (321.424.291,00 €) a lo que se debe sumar las posibles modificaciones al alza previstas en los pliegos, por lo que se debe aumentar en el 20% el valor del contrato.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
	Importe sin iva 10 años
Valor contrato	321.424.291,00 €
Modificaciones 20 %	64.284.858,20 €
TOTAL VEC	385.709.149,20 €

Por lo que el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO es de trescientos ochenta y cinco millones setecientos nueve mil ciento cuarenta y nueve euros con veinte céntimos (385.709.149,20 €).

14. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Presupuesto de Licitación: 145.570.280,00 euros. No se devenga IVA..

Según el apartado nº 11 de la Memoria del órgano gestor, citada anteriormente, *“el presupuesto base de licitación, entendiéndose por este, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es, en este caso concreto de la contrata del autobús, la compensación máxima por el déficit de explotación que aporta el ayuntamiento como subvención a la explotación.*

No se computa la subvención del ayuntamiento a los bonos y billetes del viajero, por ser está una subvención entre el ayuntamiento y sus ciudadanos, que no afecta al precio del billete que percibe la empresa.

La compensación por el déficit de explotación que aporta el ayuntamiento a la explotación no devenga IVA”.

15. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Importe
2022 (Nov.-diciembre)	51-4411-47901	2.431.330,00 €
2023	51-4411-47901	14.638.480,00 €
2024	51-4411-47901	14.822.724,00 €
2025	51-4411-47901	14.477.405,00 €
2026	51-4411-47901	14.452.913,00 €
2027	51-4411-47901	14.464.771,00 €
2028	51-4411-47901	14.611.230,00 €
2029	51-4411-47901	14.548.962,00 €
2030	51-4411-47901	14.594.627,00 €
2031	51-4411-47901	14.504.166,00 €
2032 (Enero-octubre)	51-4411-47901	(Nota 1) 12.023.671,00 €
	TOTAL	145.570.280,00 €

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

(Nota 1: Según informe del Servicio de Economía y Hacienda *“Existe una diferencia de 1,00 euro entre el sumatorio anterior y el que consta en el expediente (145.570.280 €) debido exclusivamente a que, tal y como manifiesta el centro gestor, los cálculos se han efectuado teniendo en consideración números decimales, los cuales no se han trasladado a las anualidades detalladas anteriormente, siendo en consecuencia válida a todos los efectos, la cantidad que figura en el mencionado expediente y que como se ha señalado asciende a 145.570.280 euros.”***)**

En el apartado nº 12 de la Memoria del órgano gestor, citada anteriormente, se establece la “financiación del contrato y verificación de ausencia de doble financiación del contrato”.

Este contrato se enmarca en el programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y está financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (PRTR), además de la normativa reguladora en materia de contratación y subvenciones, en los aspectos que proceda, del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

16. PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN.

10 Años, contados a partir del Acta de inicio de la explotación del servicio.

17. PRÓRROGAS.

Prórroga del Contrato: NO

18. PLAZO DE GARANTÍA

1 Año, desde el acta de recepción del contrato.

19. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS.

PROVISIONAL: No se exige.

DEFINITIVA: 5 % del importe de la adjudicación, IVA excluido.

COMPLEMENTARIA: En su caso.

20. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

☐ Uno (único), en procedimientos abiertos simplificados con criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, en abiertos simplificados en los supuestos del apartado 6 del artículo 159, en los negociados sin publicidad y, en su caso, en contratos menores, en que se acreditará la documentación prevista en la cláusula 7.5 genérica del presente pliego.

☐ Dos, en procedimientos de licitación con negociación, abiertos, restringidos todos ellos con criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, de conformidad con las cláusulas 7.3 genérica del presente pliego.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

☐ Dos, en procedimientos abiertos simplificados con criterios cuantificables mediante juicios de valor y criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, de conformidad con la cláusula 7.4 de las genéricas del presente pliego.

☒ Tres, en procedimientos abiertos y restringidos con varios criterios, juicio de valor y cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, de conformidad con las cláusulas 7.2 de las genéricas del presente pliego.

☐ Otros (se especificaran en su caso).

Los modelos autorrellenables se encuentran en la siguiente dirección:
<http://www.alicante.es/es/contenidos/normativa-modelos-y-legislacion-contratacion>

21. REVISIÓN DE PRECIOS

Revisión de precios: NO

22. SUBCONTRATACIÓN

☒ SI Permitida

☒ SI ☐ NO Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar y el porcentaje.

Se deberá indicar cuando se acredite, en su caso, la solvencia técnica exigida en la cláusula específica 28 de este pliego, en los términos previstos en la misma.

NO podrán ser objeto de subcontratación ninguna de las tareas propias del objeto del contrato que por su criticidad puedan afectar a la seguridad o funcionamiento del Servicio de Transporte Urbano en Autobús de Alicante. En concreto y específicamente no podrá subcontratarse:

- Explotación de los servicios regulares operados con vehículos de 12 y 18 metros.
- Atención a las personas usuarias.

El resto de servicios que pretenda subcontratarse deberá comunicarse al órgano de contratación cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP.

En caso afirmativo el responsable del contrato o el director facultativo de la obra comprobará el pago a los subcontratistas en los contratos de obras o servicios con valor estimado superior a los 5.000.000,00€ o cuando la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

El contratista estará obligado en su caso, a facilitar la información a que se refiere el artículo 217.1 de la LCSP y a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que establece la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

☐ SI ☒ NO Obligación de subcontratación con empresas especializadas (*máximo 50%*)

☐ No Permitida

23. CESIÓN DE LOS CONTRATOS.

☒ SI autorizada. Siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. (Art. 214.1 LCSP) y se cumplan las condiciones previstas en la cláusula 18 del pliego de prescripciones técnicas.

☐ NO autorizada.

24. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

☒ SI prevista. En los términos indicados en la cláusula 21 del pliego de prescripciones técnicas particulares.

☐ NO prevista. Sólo podrá realizarse cuando cumpla los requisitos establecidos en el artículo 205 de la LCSP.

25. MODELO DE PROPOSICIÓN.

☐ Supletorio. Ver cláusula genérica 9ª del presente pliego.

☒ **Específico.** El modelo autorrellenable se encuentra en la siguiente dirección:

[Plataforma de Contratación del Sector Público \(contrataciondelestado.es\)](https://contrataciondelestado.es) (Seleccionar el Apartado licitaciones y buscar el expte 43/22, en documentos asociados)

MODELO DE PROPOSICIÓN ESPECÍFICO.

D/Dª. ... (1) ... como representante/s legal/es del licitador para el presente contrato, disponiendo de poderes suficientes al efecto y, bajo su personal responsabilidad, manifiesta/n:

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Que conoce/n el expediente, los proyectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas y la restante documentación aprobada para contratar ... (2) ...

y, aceptando íntegramente las responsabilidades y obligaciones que imponen las condiciones del contrato, se compromete a cumplirlo con arreglo a todas y cada una de dichas condiciones y a las que las mejoren, en su caso, y constan en su oferta, a cuyos efectos y bajo su responsabilidad, declara:

A.1) Que oferta como precio contractual la cantidad de ... (*en letra y números*) euros, IVA no aplicable.

A.2) ... (3) ...

Criterio	Oferta del licitador.	Observaciones
2.1. Puntuación del criterio automático nº1 precio (PCA1 = 26 puntos).		En número.
		En letra.
2.2. Puntuación del criterio automático nº2 por mantenimiento de las condiciones laborales con el convenio firmado MASATUSA a nuevas incorporaciones (PCA2 = 16 puntos). Se puntuará el compromiso de los licitadores al mantenimiento de las condiciones laborales del personal de nueva incorporación al convenio colectivo firmado de Masatusa en 2.022.		Si/No acepta (se incluirá compromiso suscrito por el licitador)
2.3. Puntuación del criterio automático nº3 por oferta de kilómetros regulares adicionales al PSP (PCA3 = 6 puntos).	Km /año	Se puntuarán hasta un máximo de 60.000 km/año
2.4 Puntuación del criterio automático nº4 por oferta de kilómetros TAD adicionales al PSP (PCA4 = 0,5 puntos).	Km /año	Se puntuarán hasta un máximo de 20.000 km/año
2.5. Puntuación del criterio automático nº5 por instalación de mamparas en el puesto de conductor en los vehículos nuevos (PCA5 = 1,75 puntos).		Si/No acepta (se incluirá compromiso suscrito por el licitador)
2.6. Puntuación del criterio automático nº6 mejoras tecnológicas al Departamento Técnico de Transportes del Ayuntamiento de Alicante (PCA6 1,75 puntos). - Mejora en software para el departamento de transportes del Ayuntamiento de Alicante según descripciones criterios de adjudicación. - Mejora tecnológica en implementación del		Si/No acepta (se incluirá compromiso suscrito por el licitador)

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

sistema de conteo de bajadas en los autobuses del servicio regular de Alicante en todos los vehículos según descripciones criterios de adjudicación.		
--	--	--

B) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la legislación tributaria, laboral y de Seguridad Social, durante la ejecutividad del contrato, en todos sus ámbitos y aspectos.

C) Pertenencia a grupo empresarial:

☐ Que su representada, **NO PERTENECE** a ningún grupo empresarial.

☐ Que su representada **PERTENECE AL GRUPO EMPRESARIAL ...**

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas (se adjunta relación de empresas que componen el grupo), de las empresas que lo conforman:

☐ **Ninguna presenta proposición en la presente licitación.**

☐ **Presentan proposición en la presente licitación las siguientes:**
... (4)

Lugar, fecha y firma del licitador. (5)

⁽¹⁾ Indicar Nombre, Apellidos, DNI, si actúa/n en nombre propio o en representación de mercantil y el CIF de la/s empresa/s, en su caso.

⁽²⁾ Se consignará aquí el título exacto del objeto del contrato.

⁽³⁾ Sólo se cumplimentará este apartado en los casos en que la convocatoria contemple otros criterios o aspectos cuantificables de forma automática distintos del precio.

En dichos supuestos se expresará a continuación lo que se oferte en cada caso, de acuerdo con los criterios o aspectos para la adjudicación evaluables de forma automática, que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

⁽⁴⁾ Indicar todas las empresas que presentan proposición.

⁽⁵⁾ En caso de UTE debe figurar la firma de todos los representantes de las personas físicas o jurídicas que la integren.

26. OBLIGACIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Tendrán la consideración de obligaciones especiales de ejecución las consideradas como tales en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

El incumplimiento de las obligaciones especiales de ejecución previstas en el pliego de prescripciones técnicas podrán dar lugar, a propuesta del responsable del contrato, a la imposición de una penalidad de un 5% del precio del contrato, IVA excluido, por cada incumplimiento, con los límites previstos en el artículo 192 de la LCSP, salvo que en dicho pliego se establezca otra penalidad.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

27. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Regirá el Proyecto de servicio público de transporte urbano de viajeros en la ciudad de Alicante (PSP), elaborado por el Departamento Técnico Municipal de Transportes del Servicio de Tráfico, Transportes y Accesibilidad y por la UTE INGARTEK CONSULTING S.L. y BROSETA ABOGADOS, S.L.P. y que fue aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria el día 27 de julio de 2.021, y posteriormente modificado de forma definitiva por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2022.

En el proyecto de referencia se describen los siguientes tres servicios que forman parte del contrato a licitar:

- Transporte Regular de Viajeros en Autobús.
- Transporte a la Demanda en partidas rurales.
- Turibús.

Estas prestaciones se consideran básicas y requerirán de la realización de actividades complementarias y auxiliares, que se consideran necesarias o que de acuerdo a la normativa vigente sean obligatorias.

Igualmente regirá el pliego de prescripciones técnicas particulares redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, D. Domingo Javier López Izquierdo y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, Jefe del Departamento Técnico de Transportes D. Francisco Andrés Fernández Gómez, con fecha 25 de mayo de 2022, que consta de 42 apartados y 5 Anejos denominados:

- Anejo 1: Personal de la actual concesionaria y convenio colectivo de aplicación.
- Anejo 2: Planos y fichas cochera.
- Anejo 3: Formatos de publicidad y estética de vehículos.
- Anejo 4: Certificado de prevención de riesgos laborales.
- Anejo 5: Protección de datos.

28. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MEDIOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76, 87 y 91 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de todos y cada uno de los siguientes documentos, sin que se haya previsto la posibilidad de acreditación mediante clasificación:

1. Solvencia económica y financiera.

La solvencia económica y financiera se acreditará por los siguientes medios:

- Se considera que el licitador tiene suficiente solvencia económica y financiera cuando su volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles, haya sido igual o superior a 21.271.262,74 €.

En el caso de que la oferta sea presentada por una agrupación de empresarios, para

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

que pueda ser admitidas a la licitación, al menos una de las empresas integrantes de la agrupación deberá acreditar por si misma un mínimo de 8.099.891,98€ de volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles. La diferencia hasta los 21.271.262,74 € € podrá acumularse con el resto de integrantes de la agrupación.

2. Solvencia técnica y profesional.

La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios:

- Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años que indique importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Se deberá acreditar la solvencia técnica mediante la exigencia de los dos requisitos siguientes:
 - Experiencia en servicios de transporte urbano de autobuses siendo requisito mínimo **al menos un (1) contrato de transporte urbano de autobuses en el curso de los tres (3) últimos años en el que la flota de vehículos cuente con al menos setenta y un (71) autobuses en servicio en día laborable.**

En caso de oferta presentada por grupo de licitadores para que puedan ser admitidas a la licitación, el requisito deberá ser cumplido por al menos una de las empresas licitadoras con participación igual o superior al 25% en la sociedad.

Se acreditará mediante: Una relación (según modelo que figura como anexo al PCAP) de los principales contratos de servicios de transporte urbano colectivo de autobuses en el curso de los últimos tres años. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, falta de este último certificado, mediante, una declaración del empresario.

(MODELO) "DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:

Que los Contratos de transporte urbano de autobuses en el curso de los tres (3) últimos años en el que la flota de vehículos cuenta con al menos cien (71) autobuses en servicio en día laborable realizados durante los TRES últimos años, han sido los que se relacionan en la presente y respecto de los cuales aporta los correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos

Año _____

Nombre Servicio	Cliente	Nº de autobuses en servicio en día laborable	Certificado o documento acreditativo expedido por

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Año _____

Nombre Servicio	Cliente	Nº de autobuses en servicio en día laborable	Certificado o documento acreditativo expedido por

Año _____

Nombre Servicio	Cliente	Nº de autobuses en servicio en día laborable	Certificado o documento acreditativo expedido por

- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. Las siguientes partes o trabajos NO podrán ser objeto de subcontratación (Art. 75.4 y 215.2.e) LCSP):
 - No podrá ser objeto de subcontratación ninguna de las tareas propias del objeto del contrato que por su criticidad puedan afectar a la seguridad o funcionamiento del Servicio de Transporte Urbano en Autobús de Alicante.
 - En concreto y específicamente no podrá subcontratarse:**
 - Explotación de los **servicios regulares operados con vehículos de 12 y 18 metros.**
 - Atención a las personas usuarias.

El resto de servicios se podrán subcontratar libremente: Servicios a la Demanda TAD, Turibús y líneas regulares operadas con microbuses.

- La empresa licitadora deberá acreditar que cumple con las normas de calidad, gestión medioambiental, tratamiento de datos y demás, dentro del ámbito del objeto del contrato, y que a continuación se relacionan:
 - Sistema de control de calidad según UNE-EN ISO 9001, o equivalente. (UNE-EN 13816. Calidad en el transporte).
 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo UNE-EN ISO 45001 o equivalente.
 - Sistema de gestión medioambiental según UNE-EN ISO 14001, o EMAS o equivalente.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

3. Compromiso de adscripción de medios.

Conforme al art. 76.2 de la LCSP, al margen de acreditar su solvencia técnica, por los medios antes indicados, o en su caso, clasificación, las personas o empresas licitadoras, se comprometen a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, los medios siguientes:

- Adscripción de medios personales: Los considerados en el Proyecto de Servicio Público.
- Adscripción de medios materiales: Los considerados en el Proyecto de Servicio Público.

La disposición efectiva de tales medios deberá acreditarse documentalmente por la persona o empresa licitadora que resulte propuesta como adjudicataria, y su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato (art. 211 LCSP).

29. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Dada la naturaleza de la prestación y siguiendo lo estipulado en el artículo 145 de la LCSP, se establecen los requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. Según el referido artículo “La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148”. Igualmente en el artículo 145.3 se indica que “La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso en la adjudicación de los siguientes contratos: e) Contratos de concesión de servicios”

Dada la obligación impuesta por artículo 145.3 y las altas exigencias que supone la prestación, tanto en medios técnicos como en cualificación del personal, resulta del todo necesario acudir a una pluralidad de criterios de adjudicación; unos cuantificables automáticamente y otros dependientes de un juicio de valor. Adicionalmente citar el punto 2 del artículo 122 de la LCSP, que prevé “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan”.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

1. Criterios de adjudicación mediante juicio de valor. (48 puntos).

1.1. Organización y Explotación del servicio.		34
	Plan de implantación y explotación del servicio	10
	Memoria de la metodología de la implantación del servicio y cronología.	3
	Plan de implantación del sistema TAD. Acuerdos de colaboración con terceros. Organización servicio y planificación.	2
	Planificación de realización de las inversiones en infraestructuras previstas en el PSP (Aseos, surtidores e instalación recarga cocheros) Medidas provisionales hasta la implantación definitiva de las mismas.	2
	Plan de electromovilidad. Descripción de equipos de recarga. Descripción y planificación de la operativa de carga con tiempos estimados de recarga y justificación de su suficiencia con los consumos previstos.	2
	Plan y estrategia de compras de vehículos para cumplimiento renovación prevista PSP. Documentación técnica vehículos propuestos para los diferentes tipos.	1
	Plan de mantenimiento.	7
	Plan de mantenimiento del material rodante. Descripción de las operaciones programadas, elementos a revisar en cada una de ellas, periodicidad de revisiones y cambios previstos, stock de recambios	3
	Plan de mantenimiento de las infraestructuras asociadas al servicio. Mantenimiento de las instalaciones de cocheros. Mantenimiento de los servicios de aseos	2
	Plan de mantenimiento. Plan de mantenimiento y limpieza de la flota. Plan de mantenimiento de las infraestructuras Cocheros, oficinas y aseos.	2

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

	Plan de explotación del servicio. Organización del servicio: Servicio regular, TAD y Turibus. Calendario del servicio. Medios materiales previstos por servicios y líneas.	9
	Evaluación de la estructura de coste con descripción pormenorizada anual del servicio sin valoración económica.	3
	Justificación de tiempos, velocidades comerciales y horas de producción por servicio y líneas consideradas.	2
	Justificación de la Asignación de vehículos, con tipología de los mismos, por servicio y línea.	1
	Calendario y Horarios propuestos durante todo el año para todo el servicio para cada línea y Servicio.	1
	Plan contingencias: Resolución de contingencias y emergencias. Plan información desvíos previstos.	1
	Comunicación con el Ayuntamiento. Información del Servicio y SAE.	1
	Organización de los medios Humanos, tanto directos como indirectos en los diferentes servicios. Organigrama funcional. Organización de turnos.	8
	Descripción detallada de la estructura y organización del personal propuesto para el servicio. Organigrama del servicio	2
	Gestión de los medios de personal de conducción. Estructura de turnos a realizar	1
	Medios de inspección propuestos durante el servicio.	2
	Organización de personal soporte de la explotación: Personal administración, gestión de operaciones, control, etc.	1
	Plan formativo propuesto para el personal de la concesión.	1
	Integración de la perspectiva de género. Propuestas en materia de igualdad. Plan de igualdad.	1

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

1.2. Plan de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud.		7
	Plan de Calidad. Inspección y control del servicio.	2
	Plan de implantación de las certificaciones UNE-EN ISO 14.064-1:2.019 Gases de efecto invernadero. Parte 1, UNE-EN 13.816:2.003 Transporte. Logística y servicios. Transporte público de pasajeros, CSEAA del INSIA (Certificación de Seguridad de Empresas de Autobuses y Autocares) o de la norma ISO 39001 – Sistema de gestión de Seguridad Vial (SV), norma ISO 50001 – Sistemas de gestión de la energía y norma UNE 170001-2:2007, Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad	2
	Plan de sostenibilidad medioambiental.	1
	Plan de seguridad y salud. Plan de reducción accidentalidad. Seguridad en Cocheras y talleres. Seguridad TAD y Turibus.	2
1.3. Plan de Comunicación y Atención al Usuario.		7
	Identificación de necesidades y Plan de comunicación propuesto	2
	Estudio de la información en paradas. Cartelería en postes y marquesinas.	2
	Protocolo de atención al usuario. Usuarios con necesidades especiales (movilidad reducida, avanzada edad, etc).	1
	Comunicación con el Agente Encargado de la Venta y Distribución de Bonos. Traslado de la información de la red e incidencias. Respuesta a quejas	1
	Comunicación con el operador (Ayuntamiento). Informes de Servicio. Resolución de incidencias.	1
TOTAL Juicios de valoración		48

La puntuación en cada criterio se asignara según el siguiente baremo de puntuación:

- Oferta Insuficiente Hasta 40 % de la puntuación máxima del criterio
- Oferta Suficiente Hasta 50 % de la puntuación máxima del criterio
- Oferta Buena Hasta 75 % de la puntuación máxima del criterio
- Oferta Destacable Hasta 100 % de la puntuación máxima del criterio.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

2. Criterios de adjudicación automáticos. (52 puntos).

2.1. Puntuación del criterio automático nº1 precio (PCA1 = 26 puntos).

Los licitadores expresarán una oferta a la baja en la partida de la Subvención del Ayuntamiento a la Explotación por los servicios previstos en el PSP y pliego técnico.

Si $Ofi \geq Ofmed$ entonces:

$$PCA1 = 20 * (PSP - Ofi) / (PSP - Ofmed)$$

Si $Ofi < Ofmed$ entonces:

$$PCA1 = 20 + 6 * (1 - (Ofi - Ofmin) / (Ofmed - Ofmin))$$

Donde:

PSP = Subvención de equilibrio prevista en el PSP objeto del contrato.

Ofmed = Oferta Subvención de Equilibrio media de todas las ofertas aceptadas.

Ofmin = Oferta Subvención de Equilibrio mínima no incurso en temeridad.

Ofi = Oferta Subvención de Equilibrio de la oferta que se valora.

Umbral de temeridad según Artículo 85 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.2. Puntuación del criterio automático nº2 por mantenimiento de las condiciones laborales con el convenio firmado MASATUSA a nuevas incorporaciones (PCA2 = 16 puntos).

Se puntuará el compromiso de los licitadores al mantenimiento de las condiciones laborales del personal de nueva incorporación al convenio colectivo firmado de Masatusa en 2.022.

La valoración económica es la siguiente:

Descripción	ud	Precio	Importe
Calculo sobrecoste por aplicación convenio firmado MASATUSA a nuevas incorporaciones	1	7.715.735,00	7.715.735,00
Suma			7.715.735,00
12,5 % gastos generales			964.466,88
6 % beneficio industria			462.944,10
Total			9.143.145,98

Para la valoración de este apartado PCA2 se procederá tal y como se detalla a continuación:

- Se asignarán **16 puntos** a la proposición que suscriba el citado compromiso.
- Se asignarán **0 puntos** a la proposición que no suscriba el citado compromiso.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

El despiece de esta valoración es la siguiente:

- CALCULO B: TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO DE MAYOR JORNADA DEL PROVINCIAL
IMPACTO EN EUROS Y % SOBRE MASA SALARIAL DE LA APLICACIÓN DEL CONV PROV A LAS NUEVAS INCORPORACIONES DE CONDUCTORES

1. Brutos anuales

Años	% sobre SB	Bruto	Prov vs Mas
0	0%	33.394,04	-31%
2	5%	33.978,03	-32%
4	10%	34.562,03	-33%
9	20%	35.730,01	-36%
14	30%	36.898,00	-38%
19	40%	38.065,98	-40%
24	50%	39.233,97	-41%
29	60%	40.401,95	-43%

Conv Prov
23.011,66

Jubilación a los 66 años

Retribuciones sin conceptos extra
Los importes NO llevan Seg. Social.
El % es el resultado útil.

2. Todos a CC Masatusa - Escenario 1

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Subrogados	9.508.134	9.452.428	9.391.993	9.285.626	9.192.810	8.934.918	8.733.969	8.384.199	7.757.274	7.189.753	87.831.106
Incorp Jub	105.748	192.016	283.986	401.450	532.517	783.110	988.730	1.316.795	1.862.058	2.391.036	8.857.445
Incorp IncServ	1.268.974	1.268.974	1.291.165	1.291.165	1.313.357	1.313.357	1.313.357	1.313.357	1.313.357	1.357.740	13.044.803
	10.882.856	10.913.418	10.967.145	10.978.241	11.038.684	11.031.384	11.036.056	11.014.351	10.932.689	10.938.529	109.733.353
Plantilla	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	

3. Solo subrogados a CC Masatusa - Escenario 2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Subrogados	9.508.134	9.452.428	9.391.993	9.285.626	9.192.810	8.934.918	8.733.969	8.384.199	7.757.274	7.189.753	87.831.106
Incorp Jub	70.102	127.291	186.325	263.806	346.822	511.010	643.835	857.832	1.213.878	1.553.322	5.774.224
Incorp IncServ	841.229	841.229	841.229	841.229	841.229	841.229	841.229	841.229	841.229	841.229	8.412.288
	10.419.465	10.420.948	10.419.547	10.390.661	10.380.861	10.287.156	10.219.033	10.083.260	9.812.382	9.584.304	102.017.618
Plantilla	292,44	292,34	292,24	292,10	291,96	291,68	291,45	291,08	290,47	289,89	
	-1,56	-1,66	-1,76	-1,90	-2,04	-2,32	-2,55	-2,92	-3,53	-4,11	

4. Diferencia en euros y %

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Subrogados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incorp Jub	-35.645	-64.725	-97.662	-137.643	-185.695	-272.100	-344.895	-458.963	-648.180	-837.714	-3.083.221
Incorp IncServ	-427.745	-427.745	-449.936	-449.936	-472.128	-472.128	-472.128	-472.128	-472.128	-516.512	-4.632.514
	-463.390	-492.469	-547.598	-587.580	-657.823	-744.228	-817.023	-931.091	-1.120.308	-1.354.226	-7.715.735
Subrogados	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Incorp Jub	-33,7%	-33,7%	-34,4%	-34,3%	-34,9%	-34,7%	-34,9%	-34,9%	-34,8%	-35,0%	-34,8%
Incorp IncServ	-33,7%	-33,7%	-34,8%	-34,6%	-35,9%	-35,9%	-35,9%	-35,9%	-35,9%	-38,0%	-35,5%
	-4,3%	-4,5%	-5,0%	-5,4%	-6,0%	-6,7%	-7,4%	-8,5%	-10,2%	-12,4%	-7,03%

2.3. Puntuación del criterio automático nº3 por oferta de kilómetros regulares adicionales al PSP (PCA3 = 6 puntos).

Los licitadores expresarán una cantidad de kilómetros anuales adicionales a los previstos en el Proyecto de Servicio, sin coste adicional para la administración. La cantidad considerada en el servicio Regular en el PSP es de 5.826.578,11 km anuales.

Se puntuará hasta un máximo de 60.000 km anuales en las ofertas de los licitadores. Todas las ofertas que estén por encima de esta cantidad se puntuarán con la puntuación máxima de 6 puntos. Esta cantidad de km anuales será acumulable si no se retrotrae de la liquidación anual.

$$PCA3 = 6 * (\text{kmAdicregi} / \text{kmAdicregmax})$$

Donde:

kmAdicregmax = Cantidad máxima kilómetro adicional en transporte regular sobre los kilómetros

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

previstos en pliego

kmAdicregi = Cantidad ofertada kilómetro adicional en transporte regular sobre los kilómetros previstos en pliego, en la oferta que se valora.

2.4 Puntuación del criterio automático nº4 por oferta de kilómetros TAD adicionales al PSP (PCA4 = 0,5 puntos).

Los licitadores expresarán una cantidad de kilómetros anuales adicionales en el servicio TAD a los km considerados en el Proyecto de Servicio, sin coste adicional para la administración. La cantidad considerada en el servicio TAD en el Proyecto de Servicio es de 398.342,03 km anuales.

Se puntuará hasta un máximo de 20.000 km anuales en las ofertas de los licitadores. Todas las ofertas que estén por encima de esta cantidad se puntuarán con la puntuación máxima de 0,5 puntos. Esta cantidad de km anuales será acumulable si no se retrotrae de la liquidación anual.

$$PCA4 = 0,5 \cdot (kmAdicTADi / kmAdicTADmax)$$

Donde:

kmAdicTADmax = Cantidad máxima kilómetro adicional en transporte a la demanda TAD previsto en pliego.

kmAdicTADi = Cantidad ofertada kilómetro adicional en transporte a la demanda TAD previsto en pliego de la oferta que se valora.

2.5. Puntuación del criterio automático nº5 por instalación de mamparas en el puesto de conductor en los vehículos nuevos (PCA5 = 1,75 puntos).

Se puntuará el compromiso de los licitadores, consistente en la instalación de 73 mamparas de tipo integral en todos los vehículos nuevos que se incorporen durante la concesión (un total de 73 vehículos), sin coste adicional para la administración.

Las mamparas serán homologadas en un total de 73 unidades y tendrán las siguientes características:

“Se trata de una solución que “envuelve” completamente al conductor. La cubrición alcanza la parte trasera y lateral derecha hasta prácticamente el parabrisas delantero del vehículo.

La cubrición se compone de tres módulos:

1. Parte trasera: que, partiendo desde el lateral izquierdo del vehículo, envuelve la parte trasera del conductor hasta la columna giratoria (bisagra del conjunto puerta- mampara, que permite su apertura y por tanto el acceso del conductor al puesto de conducción).

2. Puerta de acceso o “taquilla”: parte de la mampara que, partiendo de la columna giratoria, está unida solidariamente a la puerta de acceso al puesto del conductor.

3. Extensión hasta el frontal del vehículo. Los cristales de seguridad que forman parte de las mamparas permanentes dispondrán del hueco que permitiría al conductor dispensar cambio a los pasajeros, y de los huecos para el uso del datáfono (pago con tarjeta bancaria sin contacto y sin PIN) y de la expendedora de billetes (validación de títulos de transporte cuyo soporte son tarjetas chip sin contacto). Cabe decir que mientras no se

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

admita el pago en efectivo a bordo de los autobuses, el hueco para dispensar cambio a los pasajeros deberá permanecer cerrado.”

Para la valoración de este apartado PCA5 se procederá tal y como se detalla a continuación:

- Se asignarán **1,75 puntos** a la proposición que suscriba el citado compromiso.
- Se asignarán **0 puntos** a la proposición que no suscriba el citado compromiso.

La valoración económica es la siguiente:

Descripción	ud	precio	Importe
Mamparas tipo integral	73	9.480,00	692.040,00
12,5 % gastos generales			86.505,00
6 % beneficio industria			41.522,40
Total			820.067,40

2.6. Puntuación del criterio automático nº6 mejoras tecnológicas al Departamento Técnico de Transportes del Ayuntamiento de Alicante (PCA6 1,75 puntos).

Se puntuará las mejoras tecnológicas a realizarse en el Departamento Técnico de Transportes. Estas mejoras consisten en implementar un sistema de conteo de bajas en todos los vehículos del transporte público de Alicante y en el suministro y mantenimiento de software específico para el Departamento Técnico de Transportes.

La valoración es la siguiente.

MEJORA TECNOLÓGICA EN SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.

Se puntuará el compromiso de los licitadores en el suministro y mantenimiento de software para el Departamento Técnico de Transportes como mejora tecnológica del departamento. Este software estará a disposición del Departamento de Transportes y/o concesionario del servicio como mejora del servicio.

El software será el siguiente.

SOFTWARE COMPROBACIÓN DE GIROS Y SOFTWARE CAD

3 licencias de software de diseño asistido por ordenador AutoCAD de Autodesk durante los diez años de concesión.

1 licencia de acceso concurrente de software de estudio de giros y trayectorias AutoTURN PRO 11 de Transoft Solutions sobre plataforma de AutoCAD y mantenimiento y actualización durante los diez años del servicio.

La suscripción será mediante licencia multipuesto con control de acceso en la nube para cinco usuarios concurrentes.

AutoTURN Pro, incluye bibliotecas de vehículos de marca, unos 20 tipos de bicicletas y la función IntelliPath para análisis de rutas en un entramado viario.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Además se proporcionará un curso presencial de 8 horas para un máximo de 6 asistentes.

SOFTWARE GENERACIÓN DE GTFS

GTFS/Netex/Siri

Se considera necesario la generación de la oferta de transporte en los formatos GTFS, GTFS-RT, Netex y Siri.

La Especificación de feeds de transporte general de Google (GTFS) es un formato ampliamente utilizado para distribuir horarios a terceros y fundamentalmente a Google Maps.

Los formatos NeTEx y GTFS se deben considerar como complementarios, ya que cubren diferentes etapas en el proceso de gestión de datos: NeTEx es "ascendente", GTFS es "descendente". NeTEx se diferencia de GTFS en que tiene un alcance mucho más amplio y es el estándar adoptado por la UE. Según la directiva Europea

“... En el ámbito del transporte público, y en particular en relación con la información multimodal y el billete inteligente, esta necesidad de coherencia afectará a un amplio conjunto de normas y especificaciones técnicas, en particular: Transmodel (20), IFOPT (21), SIRI (22), NETEX (23), IOPTA (24) e ISO (25).”

NeTEx cubre muchos otros aspectos de la información de transporte público, aparte de los horarios (p. Ej., Descripciones de la red, productos de tarifas), así como el respaldo de un modelo de horarios más rico para la exportación que incluye patrones de viaje, patrones de tiempo, viajes unidos, configuración de trenes, tiempos de conexión, etc.

Debido a que utiliza XML, NeTEx puede empaquetar un conjunto de datos completo como un único documento coherente que se puede administrar y validar. GTFS utiliza un formato de archivo plano tradicional; esto es compacto y eficiente pero requiere múltiples archivos para describir los diferentes tipos de elementos y, por lo tanto, reglas adicionales para nombrar y empaquetar los archivos como un archivo zip.

SIRI nació como un protocolo estandarizado de comunicación de datos de transporte público, siendo especialmente diseñado para ser usado en las comunicaciones entre servidores de datos e incluyendo desde sus más tempranos planteamientos el soporte a intercambios de información de tiempo real.

IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA BACKOFFICE PARA GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO. (TIPO HELPDESK O SIMILAR).

Se considera necesaria la implantación de una herramienta que permita gestionar la comunicación con los usuarios y mejorar la experiencia de cliente. La herramienta debe permitir la multicanalidad y poder establecer canales con los usuarios del transporte mediante: email, redes sociales (Twitter, Facebook), Whatsapp y Widget en páginas web. También se podrá utilizar la herramienta de forma presencial por el equipo del centro de atención al usuario.

El sistema propuesto debe garantizar la trazabilidad de la conversación con los usuarios y la posibilidad de interconexión con otros sistemas mediante la existencia de APIs y la posibilidad de

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

desarrollar Apps internas que utilicen servicios web externos.

La herramienta debe permitir la elaboración de indicadores y cuadros de mando para el seguimiento de la actividad y medir el volumen de incidencias registradas, atenciones realizadas, tiempos de respuesta, etc.

La herramienta helpdesk también servirá para medir el desempeño de la empresa concesionaria en cuanto a la respuesta planteada a las quejas o incidencias de los usuarios y su tiempo de respuesta.

La valoración económica es la siguiente:

Descripción	ud	Precio	Importe
SOFTWARE COMPROBACIÓN DE GIROS Y SOFTWARE CAD			
Coste anual tres licencias AutoCAD Autodesk	30	2.342,00	70.260,00
Licencia de AutoTURN PRO 11 Transoft Solutions. con cinco accesos concurrentes anual	10	2.100,00	21.000,00
Curso de formación presencial 8 horas hasta un máximo de 6 personas asistentes	1	1.000,00	1.000,00
SOFTWARE GENERACIÓN DE GTFS			
Desarrollo de los conectores al SAE para generar la información	1	20.000,00	20.000,00
Creación de los métodos de exportación a GTFS/GTFS-RT/Netex/Siri	1	10.000,00	10.000,00
Asistencia técnica para el envío y publicación de los datos en Google Maps	1	15.000,00	15.000,00
Mantenimiento anual con generación semanal de los feed	10	10.000,00	100.000,00
IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA BACKOFFICE PARA GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO. (TIPO HELPDESK O SIMILAR)			
Licencias anuales	10	10.000,00	100.000,00
Configuración y puesta en marcha de la herramienta. Creación de un cuadro de mando.	1	20.000,00	20.000,00
Mantenimiento y soporte técnico	10	6.000,00	60.000,00
Suma			417.260,00
12,5 % gastos generales			52.157,50
6 % beneficio industria			25.035,60
Total			494.453,10

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

MEJORA TECNOLÓGICA EN IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CONTEO DE BAJADAS EN LOS AUTOBUSES DEL SERVICIO REGULAR DE ALICANTE EN TODOS LOS VEHÍCULOS

Por implementación de un sistema de conteo de bajada en los autobuses del servicio de transportes urbano en autobús de Alicante con conexión al sistema SAE desarrollado por INDRA. Todos los vehículos nuevos deben incluir este sistema y el software central de control.

Según consideraciones técnicas del desarrollador de SAE, el sistema necesario sería el siguiente:

Se considera meter un nuevo switch PoE en cada vehículo y un módulo software de gestión específico.

Número de buses: 98 buses. Se incluye sistema de conteo para autobuses con sistema SAE. Se incluye un dispositivo por bus de bajada.

Se incluye licencia SW para los distintos vehículos y licencia central con ampliación de módulo de explotación específico.

Se valora la implantación de todo el sistema a todos los vehículos desde el primer año. Se consideran 98 vehículos en la flota menos 30 vehículos nuevos, que tienen que suministrarse con el sistema ya implementado. Esto hace un total de 68 vehículos

Además se incluirá un aumento de la garantía de 2 años + 8 años adicional (10 años total), para cubrir todo el periodo de la concesión.

La valoración económica es la siguiente:

Descripción	ud	Precio	Importe
Equipamiento embarcado			
Equipamiento conteo	67	2.204,81	147.722,27
Instalaciones	67	685,67	45.939,89
Licencias			
Licencia módulo conteo sistema embarcado	67	250,00	16.750,00
Garantías (7% coste venta/anual)	8	19.828,69	158.629,52
Suma			369.041,68
12,5 % gastos generales			46.130,21
6 % beneficio industria			22.142,50
Total			437.314,39

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

La valoración económica de la mejora completa es la siguiente:

Descripción	Importe
MEJORA EN SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.	417.260,00
MEJORA EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTEO DE BAJADAS EN LOS AUTOBUSES DEL SERVICIO REGULAR DE ALICANTE.	369.041,68
Suma	786.301,68
12,5 % gastos generales	98.287,71
6 % beneficio industria	47.178,10
Total	931.767,49

Para la valoración de este apartado PCA6 se procederá tal y como se detalla a continuación:

- Se asignarán **1,75 puntos** a la proposición que suscriba el citado compromiso de realización de todas las mejoras que corresponden al criterio nº6 .
- Se asignarán **0 puntos** a la proposición que no suscriba el citado compromiso de realización de todas las mejoras que corresponden al criterio nº6.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Product Feature Comparison			AUTOTURN [®]	AUTOTURN PRO [®]
AutoTURN enables new and old users to be proficient and confident. The version 11 update will provide enhanced performance and value for our customers by adding new vehicles to the Standard Vehicle Libraries (for AutoTURN and AutoTURN Pro), Manufacturer-based Libraries (for AutoTURN Pro) and updated and new features!				
TOP NEW FEATURE			AutoTURN 11	AutoTURN Pro 11
Turning analysis (Assess turning space)				
SmartPath Tools - Simulate vehicle turning paths	Updated		●	●
Path control - Edit Simulation			●	●
Realistic reverse modes for Multi-Part Vehicles			●	●
IntelliPath - Automated simulations	Updated		●	●
Simulate bicycles (10+ types)	NEW		●	●
Safety analysis				
Stopping sight distance			● 2D Only	● 2D, 3D
Clearance envelopes	Updated		● 2D Only	● 2D, 3D
Conflict detection	Updated		● 2D Only	●
Speed profile report			●	●
Inspect Simulation	NEW		●	● 2D, 3D
Clearance analysis				
Vertical simulation			●	●
Generate grade template			●	●
3D simulation & envelope			●	●
Multiple Cross sections			●	●
3D realistic models			●	●
Oversized & overload transport simulation (modeling)				
Autosteer mode - steering linkages			●	●
Manual steering - independent rear steering			●	●
Body articulated vehicles			●	●
Loads (Shape of vehicle outline) (2D only) (2D, 3D)	Updated		● 2D Only	● 2D, 3D
Special Transport Vehicle Library			●	●
Reporting and Presentation				
Speed profile tool			●	●
Turning report			●	●
Play and record animation tool			●	●
Extract, save and export Properties	Updated		●	●
Detailed Layer/Level Control			●	●
Inspect simulation tool	NEW		●	●
Vehicle Libraries				
Standard Vehicle Libraries (SVL)	Updated		●	●
Realistic models			● 2D Only	● 2D, 3D
Customize Vehicle	Updated		●	●
Manufacturer-Based Vehicle Libraries (MVL)	Updated		●	●

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

30. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS PARA EL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR):

1.- El contratista está obligado a garantizar que la ejecución del contrato participa en la consecución de los hitos y objetivos críticos/no críticos del nodo en el que se enmarca. Por ello, deberá colaborar y comunicar toda la información que el Ayuntamiento requiera en relación con el seguimiento de la ejecución del contrato.

2.- El contratista deberá cumplir el compromiso del etiquetado verde y digital, regulado en el artículo 4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, bajo la supervisión del Ayuntamiento de Alicante. Con la finalidad de facilitar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del compromiso del etiquetado verde y digital, el sistema de información y seguimiento incorporará una estructura de datos que permita determinar la aportación de este contrato al objetivo fijado en el CID.

En el supuesto de que se observasen valores inferiores a los previstos para cada componente, generando un impacto negativo en el objetivo global, los órganos gestores darán traslado del resultado de su evaluación a la Autoridad Responsable.

La Autoridad Responsable emitirá las ordenes oportunas a las entidades ejecutoras para ajustar o corregir dichas deficiencias.

A su vez, tanto para el contratista como para el Ayuntamiento es de observancia obligatoria en la ejecución del contrato, de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, MRR), el principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, a saber: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

3.- Dadas las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, es de aplicación a este contrato el Plan de Medidas Anti-fraude y Anti-corrupción aprobado por el Ayuntamiento de Alicante a fecha de 8 de marzo de 2022, como garantía de que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Se dispone también de un procedimiento para abordar el conflicto de interés y el fraude, que será aplicable en caso de que proceda.

4.- El contratista, como ejecutor de una actividad que puede acarrear un potencial conflicto de interés, está obligado a cumplimentar la **Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)** ⁽¹⁾, de conformidad con el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho documento deberá ponerse a disposición del Ayuntamiento, a más tardar, **a la formalización del contrato.**

5.- Con la finalidad de sujetarse al mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, recogido a su vez en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, **es imperativa la remisión por parte del contratista de la siguiente información, en el momento de la formalización del contrato si no se ha realizado con antelación del:**

- NIF del contratista y, en su caso, de los subcontratista
- nombre o razón social,
- domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas
- Modelo de declaración **“Cesión y Tratamiento de Datos entre las Administraciones Públicas** ⁽²⁾ implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proyección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
- Modelo de declaración **“Compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia ”** que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión ⁽³⁾.
- acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.

6.- El contratista deberá aportar **información relativa al perceptor final de los fondos** en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre: nombre y fecha de nacimiento, por la condición de contratista o subcontratista, tal y como **se define la titularidad real** ⁽⁴⁾ en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (“persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona por cuenta de las cuales se lleva a cabo la transacción o actividad...”). En tanto no se efectúe este desarrollo por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, dicha información se acreditará mediante la cumplimentación y firma de la correspondiente **declaración responsable** ⁽⁵⁾, de conformidad con Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

7.- El contratista está sujeto a los controles que la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Anti-fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea puedan desplegar así como a las demandas de acceso a la información sobre el contrato, de conformidad con el artículo 22.e) del MRR.

8.- El contratista se someterá a las normas sobre conservación de documentación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.f) del MRR, con arreglo al artículo 132 del Reglamento Financiero.

9.- Resulta de obligado cumplimiento para el contratista los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, a saber:

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

a) Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución de este contrato incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España.

b) En todas las actuaciones de ejecución del contrato, deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga “financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”, junto con el logo del PRTR, disponible en el link <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>. Del mismo modo, el resto de instrumentos jurídicos vinculados al contrato deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión europea – NextGenerationEU”.

c) Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el contrato deberá contener información fidedigna.

d) Cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad: “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas”.

Logos y leyenda mencionados:

"Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU"

Modelos:

- (1) **Modelo de declaración “Ausencia de Conflicto de Interés”. ANEXO A.2 (MITMA).** Cumplimentar, a más tardar, a la formalización del contrato.
- (2) **Modelo de declaración “Cesión y Tratamiento de Datos”. ANEXO B (MITMA).** Cumplimentar a más tardar a la formalización del contrato.
- (3) **Modelo de declaración “Compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia”. ANEXO C (MITMA).** Cumplimentar, a más tardar, a la formalización del contrato.
- (4) **«titular real»:** la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, de: a) en el caso de las personas jurídicas: i) la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una persona jurídica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad. El hecho de que una persona física tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas físicas, o de que múltiples sociedades, que estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podrá determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas físicas que ejerzan un cargo de dirección de alto nivel, las entidades obligadas conservarán registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso; b) en el caso de los fideicomisos: i) el fideicomitente, ii) el fideicomisario o fideicomisarios, iii) el protector, de haberlo, iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúan principalmente la entidad o la estructura jurídicas, v) cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; c) si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los fideicomisos, estarán incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b);

- (5) **“Declaración Responsable titularidad real del beneficiario final de los fondos”. ANEXO D (MITMA).** Cumplimentar a más tardar a la formalización del contrato.

- El Servicio de Contratación pondrá a disposición de la mercantil adjudicataria los citados modelos **antes de la formalización del contrato**, para que sean rellenados y entregados por el adjudicatario y, en su caso, subcontratistas, a la firma del contrato.

31. MEJORAS VALORADAS Y VARIANTES.

No se admitirán variantes

Para las mejoras valoradas, ver los establecido en la cláusula 13 de la memoria del órgano gestor.

Salvo que se autorice expresamente en el anuncio de la licitación y, además, en el apartado correspondiente de este Anexo, no se admitirá la presentación de soluciones variantes o alternativas.

Asimismo se admitirán si así se establece expresamente en las prescripciones técnicas particulares y únicamente respecto a los elementos previstos, y en las condiciones que allí se establezcan.

La presentación de varias proposiciones, en cualquier caso, o de una sola que incluya soluciones variantes o mejoras, si estas no están autorizadas expresamente, supondrá el rechazo de todas las propuestas presentadas por el licitador de que se trate.

En el supuesto de admisión de variantes, la proposición que presente cada licitador podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

contrato, con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas.

32. FORMA DE PAGO.

De conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en el caso de que el contratista esté en alguno de los supuestos previstos en el artículo 4 de la citada Ley, deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas del Estado (FACE). Para ello el contratista deberá incluir obligatoriamente en las facturas los siguientes datos:

- Código y denominación de la Oficina Contable: **“L01030149 INTERVENCIÓN DEL AYTO. DE ALICANTE”**.
- Código y denominación del Centro Gestor: **“L01030149 AYTO. DE ALICANTE”**.
- Código y denominación de la Unidad Tramitadora: **“LA0001681 TRÁFICO, TRANSPORTES Y MOVILIDAD”**.

Toda la información relativa al uso y funcionamiento de la plataforma FACE se encuentra disponible en la página web: <https://face.gob.es/es/>.

Ver PPTP

33. FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

El Ayuntamiento ejercerá, en todo momento, la potestad de fiscalización de la actividad del adjudicatario en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales asumidas con la gestión del servicio público, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con su objeto y dictar órdenes para mantener o restablecer la debida prestación.

Dicha potestad fiscalizadora podrá ejercerse mediante la acción directa de autoridades, dirección facultativa o funcionarios municipales, utilizando cualquier técnica de inspección o auditoría legalmente permitida.

El adjudicatario vendrá obligado a facilitar al Ayuntamiento cuantos datos se le soliciten sobre el uso de las instalaciones y cualquier otro extremo de tipo estadístico, laboral o fiscal, que se precisen para llevar a efecto la fiscalización de la gestión, en los términos establecidos legal o contractualmente.

34. SEGUROS.

El adjudicatario se obliga a concertar, con una compañía de seguros, dos pólizas que cubran, a todo riesgo, las instalaciones de la concesión, así como la responsabilidad civil derivada de la explotación.

Las pólizas suscritas se presentarán al Ayuntamiento, el cual, en todo momento, podrá exigir los justificantes del pago regular de las primas. En todo caso, dichos justificantes se presentarán, para su control, con anterioridad al día 31 de diciembre de cada año.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el párrafo anterior se considerará grave, a efectos de la aplicación de penalidades administrativas.

35. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

El mantenimiento, limpieza y reparación de las instalaciones y demás medios materiales adscritos al servicio será de cuenta del adjudicatario, que está obligado a procurar que su estado sea el idóneo para su cometido en todo momento, especialmente en la última fase de la prestación.

36. LEGISLACIÓN APLICABLE.

1. Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.

2. Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.

3. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes Terrestres (ROTT), en lo que no se oponga a la LOTT, con carácter supletorio en lo no previstos en las normas citadas en los apartados 1 y 2.

4. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). (Sólo respecto a la legislación básica relativa al procedimiento de licitación).

5. Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Sólo las disposiciones que desarrollen la legislación básica sobre el procedimiento de licitación..

6. Pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de prescripciones técnicas particulares (PPTP) que han de regir el contrato que se otorgue.

7. Pliego de condiciones jurídico-administrativas generales para regir los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

8. Base 18ª de las de ejecución del Presupuesto Municipal.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

B. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES GENÉRICAS.

1ª. CAPACIDAD DE LOS CONTRATANTES. BASTANTEO DE PODERES.

1.1. Capacidad para contratar.

Podrán contratar con el Ayuntamiento las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, que no estén comprendidas en ninguno de los casos de excepción o prohibición previstos en la legislación vigente y que acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que sea exigible con arreglo a la legislación de Contratos del Sector Público.

Las personas jurídicas habrán de estar legalmente constituidas, y las españolas, además, inscritas en el Registro Mercantil correspondiente, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que les sea aplicable. Cuando sea exigible la referida inscripción, se acreditará por este medio la capacidad de obrar para contratar. Cuando no lo sea, dicha acreditación se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

Para celebrar contratos de obras el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio,

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

1.2. Uniones temporales de empresarios.

Se podrá contratar igualmente con uniones de empresarios (ya sean personas físicas o jurídicas), que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios agrupados quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento. En estos casos, las ofertas incluirán los nombres y circunstancias de los licitadores agrupados, la participación de cada uno de ellos en la unión y la designación del representante o apoderado único de la unión que, durante la vigencia del contrato, ostentará la representación de todos ellos ante el Ayuntamiento, en los términos previstos en la legislación de Contratos del Sector Público.

Cuando la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación apreciara posibles indicios de colisión entre empresas que concurren agrupadas en una Unión Temporal, requerirán a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada, las razones para concurrir agrupadas.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y a los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurren agrupados se atenderá a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras.

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la Unión Temporal de Empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integran quedase incurso en prohibición de contratar.

La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio de la publicación en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas.

1.3. Representación.

Cuando se actúe por representación, ésta deberá acreditarse, bien a través de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o en el Registro de Apoderamientos de las Administraciones Públicas y, en defecto de ambos por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Alicante mediante el bastanteo de poderes.

2ª. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado de los contratos será determinado como sigue:

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios.

3ª. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato pueda comprometer el órgano de Contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido; se desglosará indicando los costes directos e indirectos y otros gastos calculados para su determinación. El Impuesto sobre el Valor Añadido estará calculado al tipo impositivo correspondiente y en todo caso se indicará como partida independiente.

En los contratos en los que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de la licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del comercio laboral de referencia.

Respecto a dicha cantidad, se admitirán posturas de mejora a la baja, salvo que dichas cláusulas específicas se disponga otra cosa.

La presentación de cualquier oferta por precio superior al presupuesto base de licitación, en las licitaciones a la baja, o inferior, en las licitaciones al alza, supondrá el rechazo automático de la proposición.

4ª. PRECIO DEL CONTRATO.

Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, al tipo impositivo correspondiente, que en cada caso se indicará como partida independiente.

Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que las leyes así lo prevean.

El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

Se prohíbe el pago aplazado del precio de los contratos, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que las leyes lo autoricen expresamente.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

5ª. GARANTÍAS.

Si no se indicara nada al respecto en las cláusulas específicas de este pliego o en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, el plazo de duración de la garantía será de tres meses para los contratos de servicios y suministros y de un año para los contratos de obras.

5.1. Garantía provisional.

Con carácter general, no se exigirá garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente, en este caso, se podrá exigir la constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato.

Si el órgano de contratación decidiera exigir garantía provisional, deberá indicarlo expresamente en las cláusulas específicas, en el apartado "Garantías".

Cuando se exija garantía provisional, los licitadores acreditarán haberla constituido, a favor del Ayuntamiento, por el importe figurado en las cláusulas específicas, equivalente como máximo al 3 por ciento del presupuesto del contrato, IVA no incluido, y haberla depositado en la Tesorería Municipal.

Las garantías provisionales se extinguirán automáticamente y se devolverán de oficio a los licitadores, excepto al adjudicatario, inmediatamente después de la perfección del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Contratos del Sector Público.

La garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

5.2. Garantía definitiva.

En todos los casos en que resulte obligatorio, el licitador clasificado en primer lugar deberá constituir una garantía definitiva equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, y depositarla en la Tesorería Municipal. De no cumplir este requisito en el plazo en que sea requerido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose de acuerdo con la legislación de Contratos del Sector Público.

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido.

En la concesión de obras y en la concesión de servicios el importe de la garantía definitiva se fijará en cada caso por el órgano de contratación en las cláusulas específicas, en función de la naturaleza, importancia y duración de la concesión de que se trate.

En su caso, deberá constituir, igualmente, una garantía equivalente al 3 por ciento de la valoración del dominio público ocupado.

Se exceptúa de la obligación de prestar garantía definitiva a los adjudicatarios de los contratos de los procedimientos abiertos simplificados de los supuestos del apartado 6 del artículo 159 de la LCSP, y en los contratos calificados como "menores" en la legislación de Contratos del Sector Público.

5.3. Garantía complementaria.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

En casos especiales, el órgano de contratación podrá exigir que además de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA no incluido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato. En particular se podrá prever la aportación de la garantía complementaria para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

5.4. Garantías definitivas admisibles.

Las garantías definitivas exigidas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:

- a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta LCSP.
- b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de la Ley.
- c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de la Ley establezcan.

La garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio para determinados contratos y cuando lo prevean en las cláusulas específicas del pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se fije la forma y condiciones de la retención.

5.5. Depósito de las garantías.

En todo caso, se trate de garantías provisionales, definitivas o complementarias, se depositarán en la Tesorería Municipal que corresponda, a disposición del órgano de contratación.

5.6. Plazo de la garantía.

Si no se indicara nada al respecto en las cláusulas específicas de este pliego o en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, el plazo de duración de la garantía será de tres meses para los contratos de servicios y suministros y de un año para los contratos de obras.

5.7. Devolución y cancelación de las garantías.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se resuelva éste sin culpa del contratista.

Si no resultaren responsabilidades, las garantías definitivas se devolverán o cancelarán de oficio en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo contractual de garantía, previas la recepción y liquidación de las prestaciones de que se trate. Transcurrido este plazo, se deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable al Ayuntamiento.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía depositada por el cedente hasta que se halle constituida la del cesionario.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, previstos en la legislación aplicable, el plazo se reducirá a seis meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 111.5 de la LCSP.

6ª. DEPENDENCIAS DONDE OBRAN LOS EXPEDIENTES Y LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS.

El órgano de contratación ofrecerá acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante (<https://sedeelectronica.alicante.es/contratacion.php>), acceso que será libre, directo, completo y gratuito, desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos seleccionados.

Excepcionalmente, el órgano de Contratación podrá dar acceso a los pliegos y demás documentación complementaria valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso en el anuncio de licitación o en la invitación a los candidatos se advertirá de esta circunstancia. El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación estará justificado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

- Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos de la disposición adicional decimoquinta.
- Por razones de confidencialidad
- En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales.

El Servicio de Contratación o Servicios Técnicos correspondientes, proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieran pedido al menos 12 días antes del fijado como último del plazo para la presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación.

En los expedientes calificados de urgentes, el plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimiento abierto o restringido.

En los casos en que se soliciten aclaraciones las respuestas que puedan influir en la preparación de las ofertas o que supongan aclaraciones a los pliegos serán públicas en el perfil del contratante.

7ª. NUMERO DE SOBRES A PRESENTAR Y DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN CADA UNO DE ELLOS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN.

7.1 Con carácter general.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Solo se admite la presentación de proposiciones por medios electrónicos como se indica en la cláusula genérica 8ª. Se utilizarán medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y los interesados.

El licitador que haya resultado clasificado en primer lugar, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión, validez y vigencia de la documentación exigida y comprometida en fases anteriores de la licitación.

7.2 Documentación a presentar por los licitadores en los procedimientos abiertos ordinarios y restringidos con varios criterios, juicio de valor y cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

7.2.1. Sobre DOCUMENTACIÓN.

En estos casos, se presentará la documentación que corresponda, de la que se especifica en los apartados siguientes y en su caso, en la cláusulas específicas o en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el sobre denominado DOCUMENTACIÓN con exclusión de la memoria de características específicas del contrato o de cualquier documentación relativa a la oferta :

- a) Fotocopia del D.N.I (en caso de personas físicas) y fotocopia del CIF (en caso de personas jurídicas).
- b) Una declaración responsable del licitador conforme al artículo 140.1 a) de la Ley de Contratos del Sector Público indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, **conforme a los anexos I ó II**, según se trate de persona física o jurídica.

En el caso de solicitudes de participación en los procedimientos restringidos la declaración responsable deberá incluir que se cumple con los requisitos objetivos que se hayan establecido.

En el supuesto de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas una declaración responsable de cada una de las empresas,

En el caso de que el pliego prevea la división en lotes y varíen de un lote a otro los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de solvencia.

- c) Una declaración responsable por cada empresa participante (**anexo V**) en el supuesto que concurren dos o más licitadores agrupados en una unión temporal.
- d) En todos aquellos procedimientos sujetos a regulación armonizada se podrá presentar, en sustitución a todos los documentos anteriores, el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (**anexo IV**).
- e) Declaración de confidencialidad de documentos y datos (**anexo VI**) , cuando haya más criterios de valoración, además del precio.
- f) Una autorización expresa, en su caso, al Ayuntamiento de Alicante para recabar de forma telemática a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de situación en el censo de actividades económicas y con la Seguridad Social en el supuesto de resultar el licitador clasificado en primer lugar. (**Anexo III**).

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

g) El resguardo acreditativo de haber depositado en la Tesorería Municipal la garantía provisional, constituida en la forma prevista en la legislación vigente, **(solo cuando las cláusulas específicas exijan este requisito)**.

En el supuesto de que la proposición, o alguna parte de la misma, se incluyan por cualquier motivo en el sobre subtítulo "documentación", la Mesa de contratación procederá a rechazar la oferta de que se trate por haber desvelado el secreto de la proposición antes de la licitación pública, contraviniendo la obligación establecida en el artículo 139 de la Ley de contratos del sector público

7.2.2.- Sobre PROPOSICIÓN: CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

Se presentará la documentación que corresponda, referida exclusivamente a aquella parte de la oferta relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor, sin referencia ni mención alguna a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

7.2.3.- Sobre PROPOSICIÓN: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

La proposición económica, ajustada al modelo establecido, junto con la expresión de la parte de la oferta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (se incluyen las mejoras, siempre que estén autorizadas expresamente).

7.3. Documentación a presentar por los licitadores en los procedimientos de licitación con negociación, abiertos ordinarios, y restringidos con criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

7.3.1. Sobre DOCUMENTACIÓN.

En estos casos, se presentará la documentación que corresponda, de la que se especifica en el apartado 7.2.1 anteriormente referido.

En el supuesto de que la proposición, o alguna parte de la misma, se incluyan por cualquier motivo en el sobre subtítulo "documentación", la Mesa de contratación procederá a rechazar la oferta de que se trate por haber desvelado el secreto de la proposición antes de la licitación pública.

7.3.2. Sobre PROPOSICIÓN: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

La proposición económica, ajustada al modelo establecido, junto con la expresión de la parte de la oferta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas (se incluyen las mejoras, siempre que estén autorizadas expresamente).

7.4 Documentación a presentar por los licitadores en los procedimientos abiertos simplificados con criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, y criterios cuantificables mediante la mera aplicación de las formulas.

7.4.1. Sobre CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (incluida documentación administrativa).

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

a) La documentación que corresponda, referida exclusivamente a aquella parte de la oferta relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor, sin referencia ni mención alguna a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

b) Fotocopia del D.N.I (en caso de personas físicas) y fotocopia del CIF (en caso de personas jurídicas).

c) Al tratarse de un procedimiento simplificado los licitadores deberán aportar una declaración de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana. **(Anexo VII)**

d) Una declaración responsable del licitador conforme lo dispuesto en la la de la Ley de Contratos del Sector Público indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, **conforme a los anexos I ó II**, según se trate de persona física o jurídica.

En el supuesto de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas una declaración responsable de cada una de las empresas,

En el caso de que el pliego prevea la división en lotes y varíen de un lote a otro los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de solvencia.

e) Una autorización expresa, en su caso, al Ayuntamiento de Alicante para recabar de forma telemática a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de situación en el censo de actividades económicas y con la Seguridad Social en el supuesto de resultar el licitador clasificado en primer lugar. **(Anexo III)**

f) Una declaración responsable por cada empresa participante **(anexo V)** en el supuesto que concurran dos o más licitadores agrupados en una unión temporal.

g) Declaración de confidencialidad de documentos y datos **(anexo VI)**.

7.4.2. Sobre PROPOSICIÓN: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

La proposición económica, ajustada al modelo establecido, junto con la expresión de la parte de la oferta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas (se incluyen las mejoras, siempre que estén autorizadas expresamente).

7.5 Procedimientos Abiertos simplificados con criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, Ordinario super-simplificado, Negociados sin Publicidad y, en su caso, Contratos Menores.

Se presentará la documentación que corresponda, de la que se especifica en los apartados siguientes y en su caso, en la cláusulas específicas o en el pliego de prescripciones técnicas particulares:

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

a) Fotocopia del D.N.I (en caso de personas físicas) y fotocopia del CIF (en caso de personas jurídicas).

b) Al tratarse de un procedimiento simplificado los licitadores deberán aportar una declaración de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, o de haber solicitado la inscripción. **(Anexo VII).**

c) Una declaración responsable del licitador conforme lo dispuesto en la la de la Ley de Contratos del Sector Público indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, **conforme a los anexos I ó II**, según se trate de persona física o jurídica.

En el supuesto de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas una declaración responsable de cada una de las empresas.

En el caso de que el pliego prevea la división en lotes y varíen de un lote a otro los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de solvencia.

d) Una autorización expresa, en su caso, al Ayuntamiento de Alicante para recabar de forma telemática a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de situación en el censo de actividades económicas y con la Seguridad Social en el supuesto de resultar el licitador clasificado en primer lugar. (Anexo III).

e) Una declaración responsable por cada empresa participante (anexo V) en el supuesto que concurren dos o más licitadores agrupados en una unión temporal.

f) En todos aquellos procedimientos sujetos a regulación armonizada se podrá presentar en sustitución a todos los documentos anteriores, el formulario normalizado del documento europeo único de contratación **(anexo IV)**.

g) El resguardo acreditativo de haber depositado en la Tesorería Municipal la garantía provisional, constituida en la forma prevista en la legislación vigente, **(solo en los procedimientos en los que la ley lo permita y las cláusulas específicas exijan este requisito)**.

h) La proposición económica, ajustada al modelo establecido, junto con la expresión de la parte de la oferta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas (se incluyen las mejoras, siempre que estén autorizadas expresamente).

i) En su caso, la memoria de características específicas del contrato y/o documentación técnica que se exija en la cláusulas específicas o en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

j) Declaración de confidencialidad de documentos y datos (Anexo VI).

7.6 Devolución de documentación cuando proceda.

Sólo para los supuestos de presentación no telemática.

La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del contrato.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

La documentación técnica o específica podrá devolverse igualmente si el licitador interesado lo solicita mediante un escrito en el que acepte la adjudicación y se comprometa a no recurrir el acto administrativo de su otorgamiento. En otro caso, esta documentación no se devolverá hasta que el acto o acuerdo de adjudicación del contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido un mes desde que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicación del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que la Administración Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su **destrucción**. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada.

8ª. PROPOSICIONES. CARACTERÍSTICAS. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA. PLAZO.

8.1. Características.

Solo se admite la presentación de proposiciones por medios electrónicos. Se utilizarán medios y soportes electrónicos informático y telemáticos en las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y los interesados.

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua española o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de los sobres indicados en la cláusula específica 20ª, firmados por el licitador o persona que lo represente.

Los licitadores aportarán sus documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica con certificado reconocido.

8.2 Primero.- Procedimiento de presentación de proposiciones a través del portal de licitación electrónica del Ayuntamiento de Alicante.

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones de forma electrónica y tendrán que seguir el siguiente procedimiento:

- 1) Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitación electrónica cumple con los requisitos mínimos exigidos. Para ello acceder al siguiente enlace: <http://soporte.plyca.es/checklist>.
- 2) Acceder al Portal de Licitación del Ayuntamiento de Alicante (<https://contratos.alicante.es/licitacion>)
- 3) Descargar, desde dentro del Portal de Licitación la aplicación PLYCA Empresas (en la opción de menú Licitaciones/Descarga de Software o en el enlace: <https://contratos.alicante.es/licitacion/descargas.do>. Para el correcto funcionamiento de dicho software se debe instalar Java versión 1.7.0 o superior – ver punto 1.
- 4) Darse de alta en el registro de la plataforma de licitación del Ayuntamiento de Alicante. Para realizar dicha alta, deberán acceder al “Alta de nuevo trámite” - desde el menú de empresas o desde el enlace <https://contratos.alicante.es/licitacion/tramites.do> - para esta operación, será necesario disponer de un certificado de firma electrónica válido. Consultar <https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientosselectronicos/Paginas/requisitos.aspx>.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

- 5) Instalar el cliente de notificaciones en la opción de menú "Licitaciones/Descarga de Software" o en el enlace: <https://contratos.alicante.es/licitacion/descargas.do>, acceder al menú "Empresas/Gestionar mi empresa", y pulsar el enlace que permite suscribirse/darse de baja del procedimiento deseado. Desde la opción de Mis Expedientes del menú de empresas, un usuario registrado, tendrá acceso al buzón de comunicaciones y notificaciones recibidas.
- 6) Proceder a la descarga de los sobres electrónicos. En ellos hallará los documentos requeridos, se le indicarán cuales han de ser firmados.
- 7) Firmar los sobres.
- 8) Realizar el envío siguiendo las instrucciones de la plataforma.
- 9) Como actuar ante problemas al presentar la proposición:

En caso de que, por razones técnicas de comunicación, no imputables al licitador, no pudiese hacerse efectiva la entrega de la proposición mediante el canal electrónico, el software PLYCA Empresas, genera un código específico de verificación (HASH) "huella digital" que se muestra en pantalla, antes de realizar el envío. Este código deberá ser remitido, hasta el último día previsto para presentar las proposiciones, **por e-mail a mesa.contratacion@alicante.es** o por FAX al nº 965149534 (solo en el caso de que haya problemas con el correo electrónico).

El sobre electrónico generado y firmado (sobre .paxe), **deberá enviarlo por correo electrónico a mesa.contratacion@alicante.es** en el plazo máximo de 24 horas posteriores a la fecha límite de presentación de las proposiciones. De no efectuar esta remisión en el plazo indicado se considerará que la oferta ha sido retirada. Ante la imposibilidad de hacerlo por correo electrónico podrá entregarlo en soporte electrónico en la Secretaría de la Mesa de Contratación, sita en Alicante, en la calle Jorge Juan, nº 1 – 1ª planta.

Se recomienda "suscribirse al RSS" del portal del licitador, desde donde se puede hacer dicha suscripción, para poder ver cualquier modificación que se realice.

Segundo.- Limitación de tamaño de los sobres / documentos:

Si el documento electrónico incluido en el sobre exige firma, no debe superar los 8MB de tamaño (para permitir su validación en las plataformas de administración electrónica de ámbito estatal; @firma).

En caso de que un documento, por su extensión, sea imposible reducirlo a menos de 8 MB sin afectar a su legibilidad, se aconseja dividir el mismo previamente a su conversión a PDF y posterior firma (indicar en el nombre del documento las partes en las que está dividido y el orden de la parte correspondiente; ejemplo: Documento-parte-2-de-3.pdf).

Para reducir el tamaño de los documentos individuales se aconseja aminorar la resolución de las imágenes de manera que se puedan generar documentos con la misma información y menor tamaño.

El conjunto de ficheros que componen su oferta no debe sobrepasar los 100 MB.

Tercero.- Soporte para usuarios:

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

<https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/>

8.3 Plazo.

El plazo máximo para la presentación de proposiciones se indicará en el anuncio de licitación que se publique en el perfil del licitador y perfil de contratante del Ayuntamiento de Alicante (<https://sedeelectronica.alicante.es/contratacion.php>) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE).

9ª. MODELO DE PROPOSICIÓN.

AVISO: De conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 159 de la LCSP, el acto de apertura de los sobres electrónicos no será público al emplearse medios electrónicos en la licitación.

El modelo de proposición a utilizar por los licitadores, será el que figure en las cláusulas específicas. No obstante, cuando no se establezca un modelo de proposición concreto en dichas cláusulas, se utilizará el siguiente modelo, que se encuentra disponible para autorellenarse en la siguiente dirección: <http://www.alicante.es/es/contenidos/normativa-modelos-y-legislacion-contratacion>

MODELO DE PROPOSICIÓN SUPLETORIO.

D/Dª. ... (1) ... como representante/s legal/es del licitador para el presente contrato, disponiendo de poderes suficientes al efecto y, bajo su personal responsabilidad, manifiesta/n:

Que conoce/n el expediente, los proyectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas y la restante documentación aprobada para contratar ... (2) ...

y, aceptando íntegramente las responsabilidades y obligaciones que imponen las condiciones del contrato, se compromete a cumplirlo con arreglo a todas y cada una de dichas condiciones y a las que las mejoren, en su caso, y constan en su oferta, a cuyos efectos y bajo su responsabilidad, declara:

A.1) Que oferta como precio contractual la cantidad de ... (*en letra y números*) euros, IVA no incluido, más el IVA correspondiente calculado al tipo impositivo del %, en cuantía de, que hacen una total de euros, IVA incluido.

A.2).....(3)

B) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la legislación tributaria, laboral y de Seguridad Social, durante la ejecutividad del contrato, en todos sus ámbitos y aspectos.

C) Pertenencia a grupo empresarial:

☐ Que su representada, **NO PERTENECE** a ningún grupo empresarial.

☐ Que su representada **PERTENECE AL GRUPO EMPRESARIAL** ...

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas (se adjunta relación de empresas que componen el grupo), de las empresas que lo conforman:

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

☐ Ninguna presenta proposición en la presente licitación.

☐ Presentan proposición en la presente licitación las siguientes:
... (4)

Lugar, fecha y firma del licitador. (5)

⁽¹⁾ Indicar Nombre, Apellidos, DNI, si actúa/n en nombre propio o en representación de mercantil y el CIF de la/s empresa/s, en su caso.

⁽²⁾ Se consignará aquí el título exacto del objeto del contrato.

⁽³⁾ Sólo se cumplimentará este apartado en los casos en que la convocatoria contemple otros criterios o aspectos cuantificables de forma automática distintos del precio.

En dichos supuestos se expresará a continuación lo que se oferte en cada caso, de acuerdo con los criterios o aspectos para la adjudicación evaluables de forma automática, que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

⁽⁴⁾ Indicar todas las empresas que presentan proposición.

⁽⁵⁾ En caso de UTE debe figurar la firma de todos los representantes de las personas físicas o jurídicas que la integren.

10ª. APERTURA DE SOBRES.

La apertura de los sobres atenderá a las siguientes reglas:

10.1. Constitución de la Mesa.

La Mesa de contratación se entenderá válidamente constituida con la asistencia del/la Presidente/a, del/la Secretario/a y de los/as vocales que tengan atribuido el asesoramiento jurídico y el control económico-presupuestario, respectivamente.

La composición de la Mesa de Contratación está publicada en el perfil de contratante

10.2 Apertura de los sobres titulados "DOCUMENTACIÓN", de todos los procedimientos, excepto en los procedimientos abiertos simplificados y súper simplificados.

El acto de apertura del sobre titulado "DOCUMENTACIÓN", que no será público, tendrá lugar en el salón destinado al efecto, ante la Mesa, con carácter previo a la apertura de los sobres que contengan la proposición, si se contiene en sobres distintos.

Si la Mesa observase defectos subsanables en la documentación presentada, concederá un plazo, no superior al de los tres días siguientes a dicho acto, para que los licitadores afectados puedan subsanarlos.

Al término del acto, la Secretaría de la Mesa comunicará electrónicamente a los licitadores la relación de los defectos que, según la Mesa, deben subsanar.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

10.3. Apertura de las sobres tituladas "PROPOSICIÓN" (De los procedimientos abierto y restringido en los que se considere un único criterio para la adjudicación o, si se considera mas de un criterio, que todos ellos sean cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, y de los procedimientos de licitación con negociación con publicidad).

La apertura de los sobres titulados "PROPOSICIÓN", tendrá lugar, en el salón destinado al efecto, el día y hora que figure en el anuncio de la licitación.

No serán abiertos los sobres correspondientes a las proposiciones no admitidas.

Por la Mesa se abrirá la primera proposición admitida y se dará lectura, en voz alta, a la oferta económica que contenga y, de igual modo, procederá respecto de las demás, siguiendo el orden de numeración que a cada una le haya correspondido. La Mesa puede **desechar** las proposiciones que no guarden concordancia con la documentación examinada y admitida, las que **excedan del tipo de licitación**, las que por cualquier motivo, no **incluyan la proposición** en el sobre, las que **varíen** sustancialmente **el modelo de proposición** establecido, las que **comporten error manifiesto** en el importe del precio ofertado o en el compromiso a contraer, o las que **incluyan soluciones variantes o mejoras no autorizadas** expresamente.

Quedará a criterio de la Mesa, en cada caso, si se solicita o no, de los servicios técnicos competentes del órgano gestor o dependencia interesada en la celebración del contrato, informe/s consistente/s en la valoración de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de formulas, al objeto de obtener la ponderación final que permita, a su vez, establecer la clasificación de las proposiciones por orden decreciente de importancia.

10.4. Apertura de las sobres titulados "PROPOSICIÓN" (De los procedimientos abierto y restringido en los que se considere más de un criterio para la adjudicación, incluyendo criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y criterios cuantificables mediante la mera aplicación de formulas).

10.4.1. El acto de apertura de los **sobres** titulados "PROPOSICIÓN – CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR", que no será público, tendrá lugar, en el salón destinado al efecto, una vez abierto el sobre de "DOCUMENTACIÓN".

Una vez abiertos los sobres que contengan la parte de la oferta relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor, la Mesa (o en su caso el órgano de contratación), actuará en la siguiente forma:

La Mesa solicitará el/los informe/s técnico/s pertinente/s, normalmente encargados a los servicios técnicos competentes del órgano gestor o Dependencia promotora del contrato, cuyo último día hábil para entregar tales informes en la Secretaría de la Mesa de Contratación se indicará en cada caso en el/los documento/s en que se soliciten los citado/s informe/s, para que el acto de apertura pública de los sobres que contengan la parte de la oferta dependiente de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, entre ellos el precio, se lleve a cabo en la fecha y hora indicadas en el anuncio de licitación.

Los informes a que se refiere el párrafo anterior, se estructurarán analizando el contenido de las propuestas y aplicando los criterios aprobados, expresando la ponderación que se atribuya a cada licitador por cada uno de estos criterios, de forma ordenada y razonada, con motivación explícita.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Finalmente se indicarán las proposiciones con la puntuación otorgada a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

10.4.2. El acto de apertura de los **sobres** subtitulados “PROPOSICIÓN – CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, que no se realizará en acto público al emplearse medios electrónicos en la licitación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y 159 de la LCSP, tendrá lugar el día que figure en el anuncio de la licitación, a partir de la hora que se indique en el mismo.

El acto comenzará dándose a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

La Mesa abrirá la primera proposición admitida y dará lectura, en voz alta a la oferta económica que contenga y, de igual modo, procederá respecto de las demás, siguiendo el orden de numeración que a cada una le haya correspondido. La Mesa puede **desechar** las proposiciones que no guarden concordancia con la documentación examinada y admitida, las que **excedan del tipo de licitación**, las que por cualquier motivo, **no incluyan la proposición económica** en el sobre, las que **varíen sustancialmente el modelo de proposición** establecido, las que **comporten error manifiesto** en el importe del precio ofertado o en el compromiso a contraer, o las que **incluyan soluciones variantes o mejoras no autorizadas** expresamente.

Quedará a criterio de la Mesa, en cada caso, si se solicita o no, de los servicios técnicos competentes del órgano gestor o Dependencia interesada en la celebración del contrato, nuevo/s informe/s consistente/s en añadir a la puntuación o valoración obtenida por las ofertas en la aplicación de los criterios dependientes de un juicio de valor, la que resulte de los criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas, al objeto de obtener la ponderación final que permita, a su vez, establecer la clasificación de las proposiciones por orden decreciente de importancia.

10.5. Apertura de las sobres subtitulados “PROPOSICIÓN” (De procedimientos abiertos simplificados en los que se considere mas de un criterio par la adjudicación, incluyendo criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor y criterios cuantificables mediante la mera aplicación de formulas).

A partir del día 9 de septiembre de 2018 todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos o, al menos, deberán haber solicitado la inscripción, en el Registro Oficial de licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o Registro de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia.

10.5.1 El acto de apertura de los sobres subtulado “PROPOSICIÓN - CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR” que contengan la documentación a que se refiera la cláusula 7ª.4.1 de las genéricas de este pliego y la proposición de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, **que no será público**, tendrá lugar, en el salón destinado al efecto.

Si la mesa observase defectos subsanables en la documentación presentada, a la que se refiere la cláusula 7ª del pliego, concederá un plazo, no superior al de los tres días siguientes a dicho acto, para que los licitadores afectados puedan subsanarlos.

La valoración de las proporciones de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se hará por los Servicios Técnicos en un plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. En todo caso la valoración deberá estar efectuada con anterioridad al

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

acto de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable mediante criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

10.5.2. El acto de apertura de los **sobres** subtitulados “PROPOSICIÓN – CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, que no se realizará en acto público al emplearse medios electrónicos en la licitación de conformidad con lo establecido en los arts 157 y 159 de la LCSP, tendrá lugar el día que figure en el anuncio de la licitación, a partir de la hora que se indique en el mismo.

No serán abiertos los sobres correspondientes a las ofertas no admitidas.

Seguidamente se dará a conocer la ponderación asignada a los criterios evaluables mediante juicio de valor.

La Mesa abrirá la primera proposición admitida y dará lectura, en voz alta a la oferta económica que contenga y, de igual modo, procederá respecto de las demás, siguiendo el orden de numeración que a cada una le haya correspondido. La Mesa puede **desechar** las proposiciones que carezcan de **firma**, las que no guarden concordancia con la documentación examinada y admitida, las que **excedan del tipo de licitación**, las que por cualquier motivo, **no incluyan la proposición económica en el sobre, las que varíen sustancialmente el modelo de proposición** establecido, las que comporten error manifiesto en el importe del precio ofertado o en el compromiso a contraer, o las que **incluyan soluciones variantes o mejoras no autorizadas** expresamente.

Tras dicho acto, en la misma sesión, la Mesa procederá a realizar las actuaciones previstas en el artículo 159.4.f) de la LCSP.

10.6 Apertura de los sobres subtitulados “PROPOSICIÓN” de los procedimientos abiertos simplificados, en los que se consideren solo criterios cuantificables mediante la mera aplicación de formulas.

Las proposiciones se presentarán en un único sobre, que contendrá la documentación a que hace referencia la cláusula 7ª del presente pliego y la proposición de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

El acto de apertura de las proposiciones, que no se realizará en acto público al emplearse medios electrónicos en la licitación de conformidad con lo establecido en los arts 157 y 159 de la LCSP, tendrá lugar el día que se indique en el anuncio de licitación, a partir de la hora que se indique en el mismo.

La Mesa abrirá la primera proposición y, de igual modo, procederá respecto de las demás, siguiendo el orden de numeración que a cada una le haya correspondido. Tras dicho acto, en la misma sesión la Mesa procederá a realizar las actuaciones previstas en el artículo 159.4.f) de la LCSP.

10.7 Apertura de los sobres subtitulados “PROPOSICIÓN” de los procedimientos abiertos simplificados de los supuestos contemplados en el apartado 6 del artículo 159 de la LCSP (procedimiento abierto súper simplificado)

La actuación de la Mesa será optativa, pudiendo ésta intervenir o no.

La proposición que se entregará en un único sobre, se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

La apertura de las proposiciones no será pública, salvo que se indique otra cosa en la convocatoria, el acto de apertura de sobres tendrá lugar en el salón destinado al efecto, por la Mesa de Contratación, el día y la hora que figure en el anuncio de licitación.

Se procederá a la apertura de las proposiciones siguiendo el orden de numeración que a cada una le haya correspondido, la valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de los servicios técnicos que auxilien al órgano de contratación, procediéndose conforme a lo previsto en la cláusula genérica 10ª.6 del presente pliego

10.8 Apertura de los sobres únicos a que se refiere la cláusula 7ª.5 precedente. Negociados sin publicidad o, en su caso, contratos menores.

Salvo que se indique otra cosa en la convocatoria, el acto de apertura de los sobres tendrá lugar en el salón destinado al efecto, ante la autoridad municipal que corresponda, o en su caso, por la Mesa de Contratación, el día y la hora que figure en la invitación a participar.

Se dará lectura a las ofertas o solicitudes de participación, según proceda, y se manifestará respecto a su admisión o rechazo, salvo que se requiera algún otro trámite previo.

10.9 Aplazamientos por inasistencia de miembros de la Mesa, orden de actuación e interrupciones.

En caso de imposibilidad de constitución válida de la Mesa, de acuerdo con lo previsto en el apartado 10.1 precedente, por inasistencia de alguno de sus miembros, o de quienes los suplan o sustituyan, se verificará la apertura el día hábil siguiente, a la misma hora.

Cuando coincidan el mismo día y la misma hora para el comienzo de diversos actos de apertura de proposiciones, la Presidencia de la Mesa fijará el orden de actuación y, en su caso, las interrupciones procedentes.

10.10 Aplazamientos por coincidir los días señalados con días inhábiles.

En los casos en que cualquiera de los días señalados para la apertura de sobres coincida con un día inhábil, se entenderá trasladado el acto al inmediato día hábil posterior.

10.11. Acta.

De cada acto de apertura de sobres que se celebre se levantará acta sucinta de lo sucedido, que firmarán el Presidente y el Secretario de la Mesa, de lo que dará fe la persona que actúe como Secretario/a.

10.12. Propositiones no admitidas.

Los sobres sin abrir correspondientes a proposiciones no admitidas se incorporarán al expediente de contratación.

11ª. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

El carácter anormal de las ofertas podrá apreciarse conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, observándose las reglas establecidas en los citados preceptos.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

La Mesa de Contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del código de Comercio, se tomará únicamente para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuera mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o completamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurren en unión temporal

Se requerirá a los licitadores que hayan efectuado ofertas con valores anormales para que, en el plazo máximo de los cinco días hábiles siguientes al del requerimiento, salvo que la Mesa de Contratación motivadamente establezca un plazo mayor, justifiquen la valoración de su oferta y precisen las condiciones de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, junto con la documentación aneja pertinente.

Los órganos de Contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

12ª. CLASIFICACIÓN.

12ª.1. La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y admitidas, elevando la propuesta correspondiente al órgano de Contratación.

Para realizar la clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

Una vez aprobada la clasificación por el órgano de Contratación (los servicios correspondientes) requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y las referidas en el apartado siguiente de esta cláusula, si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra.

La notificación de la clasificación se realizara por medios electrónicos.

El plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 43 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común, será de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Los correspondiente certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos informáticos o telemáticos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, en cuyo caso se le exigirá el importe de 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a requerir la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que haya quedado clasificadas las ofertas.

Si, durante el proceso de valoración de las proposiciones, se constatare la necesidad de aclarar algún extremo concreto de las ofertas, la Mesa, a propuesta del órgano gestor de que se trate, requerirá por escrito a todos los licitadores admitidos, en idénticos términos y plazos, para que faciliten la información interesada.

12ª.2. Documentación a aportar por el licitador clasificado en primer lugar. El órgano de contratación, o cuando proceda, la Mesa de Contratación, requerirá al licitador clasificado en primer lugar para que aporte todos o algunos de los siguientes documentos, según los casos:

- DNI del/la firmante de la proposición económica.
- Escritura de constitución o modificación, inscrita en el Registro Mercantil (en el caso de personas jurídicas).
- Escritura de poder y bastanteo del mismo por la Asesoría Jurídica Municipal.
- La documentación acreditativa de disponer de la clasificación exigida en las cláusulas específicas, así como su vigencia o, si no se exige clasificación, los documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del licitador clasificado en primer lugar.
- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana. Este certificado sustituye a los documentos anteriores.

Declaración responsable, suscrita por el licitador o cualquiera de sus representantes con facultades que figuren en dicho Registro, relativa a la vigencia de los datos que constan en el Registro correspondiente.

- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Certificación de situación en el censo de actividades económicas, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, referida al ejercicio corriente. De no estar sujeta a este impuesto deberá acreditar esta circunstancia mediante una declaración responsable.
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.
- Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Alicante.
- Carta de pago acreditativa de haber constituido una garantía definitiva, depositada en la Tesorería Municipal.

En los supuestos del artículo 159.6. relativo a los procedimientos abiertos simplificados a los licitadores clasificados en primer lugar se les exime de acreditar la Solvencia Económica y Financiera y Técnica y Profesional, y no se requiere la constitución de la garantía definitiva.

13ª. MEDIOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL DE LOS LICITADORES.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

1. En los casos en que no resulte exigible la clasificación, se hará referencia en las cláusulas específicas a los documentos que, basados en los medios de acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional conforme a los artículos 74 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, servirán de base a la selección de las empresas admitidas a la licitación.

Los requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el licitador y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicaran en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.

En todo caso, la clasificación del licitador en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo.

El órgano de Contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios.

No se exigirá de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral, como los contratos menores, los que se adjudican mediante procedimiento abierto simplificado en los casos del apartado 6 del artículo 159 de la LCSP u otros que reglamentariamente se determinen.

2. En los contratos en los que el pliego de prescripciones técnicas particulares contemple el compromiso del contratista de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato medios personales o materiales para su cumplimiento, esta obligación tendrá el carácter de **esencial** a los efectos de lo previsto en la LCSP.

Respecto a la solvencia técnica en los contratos de servicios, cuando los pliegos solo contemplen como medios de acreditación el previsto en la letra a) del artículo 90.1 de la LCSP y el licitador sea una empresa de nueva creación, el órgano de contratación, o en su caso, la Mesa de Contratación podrá requerirle para que lo acredite por cualquiera otros de los medios previstos en las letras b) a i) del citado artículo 90.1 de la LCSP, en atención a las características del contrato.

3. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará, a tenor de lo reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

14ª. ADJUDICACIÓN.

14.1. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicado en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

La adjudicación del contrato corresponderá otorgarla al órgano de contratación competente, previa clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones admitidas que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, y el cumplimiento por parte del licitador clasificado en primer lugar (o los sucesivos en los casos previstos en la ley), de los requisitos establecidos en la legislación de Contratos del Sector Público.

Las propuestas de adjudicación del contrato serán formuladas por el/la concejal/la de que se trate.

La Presidencia de la Mesa elevará las proposiciones admitidas, las actas de apertura, los informes evacuados y la propuesta pertinente al órgano de Contratación competente, previa la fiscalización de la Intervención General Municipal, para que efectúe la adjudicación del contrato.

Una vez elaborada por la Mesa de Contratación la propuesta, el órgano de Contratación procederá a la adjudicación motivada del contrato que deberá ser notificada al adjudicatario y a los restantes licitadores por medios electrónicos debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, de acuerdo con lo establecido en los artículos 151 y siguientes de la LCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

14.2. Adjudicaciones condicionadas.

En los contratos que supongan gastos para el Ayuntamiento, cuya adjudicación se otorgue con **posterioridad al 31 de diciembre** del año en que se inicie su tramitación, la **eficacia** de dicha adjudicación se entenderá **condicionada** a la efectiva incorporación **al nuevo Presupuesto** del crédito o créditos presupuestarios de que se trate.

14.3. Perfeccionamiento del contrato.

El contrato se perfecciona con su formalización.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en las contrataciones sometidas al procedimiento excepcional “de emergencia”.

Los contratos deberán formalizarse en documento administrativo constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, no obstante, el contratista podrá solicitar su elevación a escritura pública, corriendo de su cargo los gastos correspondientes.

En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición no resulta necesaria la formalización del contrato. En los contratos que se adjudiquen mediante procedimiento abierto simplificado en los supuestos previstos en el artículo 159.6, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de Contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. En estos casos, se requiera al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma se procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

En el procedimiento super simplificado previsto en el artículo 159.6 de la LCSP la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo fijado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

15ª. IMPORTANCIA Y PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA ADJUDICAR LOS CONTRATOS.

Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse la importancia y ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración que han de servir de base para la adjudicación de los contratos que requieran más de un criterio, en base a la presentación que se les atribuya, referida en las cláusulas específicas.

El órgano de Contratación velará porque se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades y, en especial en los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual como los servicios de ingeniería y arquitectura.

En los contratos de servicios previstos en el Anexo IV de la LCSP, así como en los contratos que tengan como objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida.

Cuando se utilice una pluralidad de criterios se dará, siempre que sea posible, preponderancia a aquellos que se refieran a características del objeto del contrato que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de formulas fijadas en las cláusulas específicas.

Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

16ª. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el supuesto de que no se prevea en los pliegos, el desempate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se resolverá mediante la aplicación por orden decreciente de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de las ofertas:

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

17ª.- PRÓRROGAS

El contrato podrá ser renovado a su vencimiento, si así se indica en las cláusulas específicas, por el tiempo máximo allí señalado.

Para la efectividad de la/s prórroga/s, se estará al siguiente procedimiento:

La/s prórroga/s se acordará/n por el órgano de contratación y será/n obligatoria/s para el contratista, siempre que su preaviso se produzca con la antelación mínima a la finalización del plazo de ejecución del contrato que se indique en las cláusulas específicas, y como mínimo con dos meses de antelación.

La/s prórroga/s deberá/n acordarse expresamente antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato y no se presumirá/n tácita/s en ningún caso.

La duración total del contrato, incluida/s la/s prórroga/s, no podrá exceder del plazo cierto que se indique en las cláusulas específicas.

La/s prórroga/s no será/n obligatoria/s para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 de la LCSP por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.

18ª. SUBCONTRATACIÓN

Si esta previsto en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalado su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se encomiendo su realización.

El contratista, en todo caso, deberá comunicar por escrito una vez adjudicado el contrato, o como muy tarde cuando se inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos del contacto y representantes legales de subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla, acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que surja la información suministrada, durante la ejecución del contrato.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

La información de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de subcontratista tendrá, entre otros previstos en la LCSP, alguna de las siguientes consecuencias, cuando se hubieran previsto en los pliegos.

- La imposición al contratista de una penalidad de hasta 50 por 100 del importe del subcontrato.
- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.
- En ningún caso podrá el contratista concertar la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar.
- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral
- Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista.
- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o subministradores el precio pactado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 216 de la LCSP
- El Ayuntamiento podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
- Los contratistas remitirán al Ayuntamiento, cuando este lo solicite, una relación detallada de aquellos subcontratistas o subministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo del pago. Igualmente deberán aportar el justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez teniendo la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos.

El incumplimiento de estas obligaciones, que en todo caso se consideran condiciones especiales de ejecución, podrá dar lugar a la resolución del contrato o a la imposición de las penalidades previstas en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

El incumplimiento de la obligación de pago a los subcontratistas, podrá dar lugar a las siguientes penalidades:

- a) 5 % del importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de documentación.
- b) Hasta el 10 % del importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago en plazo.

19ª. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO.

Cuando por imperativo legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general se imponga la obligación de subrogarse como empleador en determinadas selecciones laborales al adjudicatario, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecta la subrogación que resulte necesaria para la exacta evaluación de los costes

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobús

laborales que la medida implica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP.

El contratista que estuviera efectuando la prestación objeto del contrato que se pretenda adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligado a proporcionar la referida información al órgano de Contratación. En todo caso deberá proporcionar los listados del personal objeto de la subrogación, indicando: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores que afecte la subrogación.

Lo dispuesto en el artículo citado en el párrafo precedente respecto de la subrogación de trabajadores resultará de aplicación, igualmente, a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estuvieran adscritas al servicio o actividad objeto de la subrogación.

Cuando la empresa que viniese afectando la presentación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en el la ejecución del referido contrato.

El incumplimiento por el contratista de las obligaciones previstas en el artículo 130 de la LCSP dará lugar, a propuesta del responsable del contrato, a la imposición de una penalidad del 5% del precio del contrato, IVA excluido.

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el art.44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el nuevo contratista vendrá obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

20ª. OBLIGACIONES SALARIALES DE LOS CONTRATISTAS.

Los contratistas están obligados a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.

21ª. PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público, se informa que para acceder al perfil de contratante del Ayuntamiento de Alicante, se deberá entrar en la página web institucional www.alicante.es, donde figura dicho perfil en un apartado específico.

El perfil del contratante del ayuntamiento estará alojado de manera obligatoria en la plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundándose a través de la misma.

La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información que se incluya en la misma.

La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en los perfiles de contratante

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

surtirá los efectos previstos en la ley.

22ª. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA.

Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta.

Las empresas licitadoras deberán indicar qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales mediante una declaración complementaria. (Anexo VI)

Las empresas licitadoras tendrán que indicar motivadamente por técnico competente, de forma expresa y precisa, qué información o documentos presentados referidos a secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas o secretos empresariales cuya difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a su parecer, son constitutivos de ser considerados confidenciales, y en el caso, de estar sometida la información al régimen de Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial. No serán admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad. Además, deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. De no aportarse esta declaración, se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

23ª. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

23.1.- Del tratamiento de datos de carácter personal de las personas o empresas licitadoras y/o adjudicatarias, por parte del Ayuntamiento de Alicante.

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que actúa por sí misma o, en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales de quienes ejecutarán, en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de Responsable, por el Ayuntamiento de Alicante.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Alicante de las obligaciones legales dimanantes de la legislación de contratos del sector público y, por otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de resultar persona adjudicataria del mismo.

Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de las personas o empresas licitadoras y, en caso de resultar adjudicataria, los datos serán tratados para la formalización de la relación contractual, así como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto del contrato.

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración pública contratante y, en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico,

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otros entes u organismos públicos) en los supuestos previstos, según Ley.

Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante del Ayuntamiento, así como en la Plataforma de contratación del sector público.

De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y, en su caso, oposición, ante cualquiera de los puntos de registro de entrada del ayuntamiento, ante la sede electrónica del mismo, así como en la dirección de correo electrónico dpd@alicante.es. En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos podrá formular reclamaciones ante el DPD del Ayuntamiento por cualquiera de los canales indicados, así como ante la Agencia Española de Protección de datos.

23.2.- De las obligaciones en protección de datos de carácter personal de los Terceros, en condición de personas o empresas licitadoras o, en su caso, contratistas o adjudicatarias.

Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de carácter personal, de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el adjudicatario tendrá la consideración de “encargado del tratamiento”, consideración que se extiende a cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, todo ello de conformidad con lo que establece la disposición adicional 25ª de la LCSP. Estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos y a los que pueda tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones que se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre o normativa que la sustituya o complemente.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal, de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de “**encargado del tratamiento**”, al igual que un tercero que trate estos datos por cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos en los términos legalmente previstos. A tal efecto, se formalizará un CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

El contratista deberá adoptar en todo momento las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. En todo caso, el adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto.

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual muy grave, y además de la correspondiente penalización prevista en los pliegos, implicará una indemnización como mínimo equivalente a la sanción que pudiera recaer sobre el Ayuntamiento por vulneración de la legislación de protección de datos, indemnización que en su caso se reclamará igualmente de los contratistas que hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los responsables del incumplimiento de las

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

obligaciones que al respecto impone la citada Ley.

Tienen la consideración de obligaciones esenciales las siguientes:

- a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.
- b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.
- c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
- d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.
- e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

24ª. DECLARACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

El órgano de contratación municipal hace constar que, los pliegos de cláusulas administrativas particulares (genéricas y específicas) se adecuan a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/13/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

25ª.- ORGANISMOS EN LOS QUE OBTENER INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES LABORALES, IGUALDAD, DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD (Art. 129 de la LCSP).

- Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en MATERIA DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO, en:

- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Dirección General de Trabajo.

www.empleo.gob.es

C/ Pío Baroja nº 6

28009-Madrid

Telf: 913 631 801/2

- Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball

Carrer de la Democràcia, 77 - C.P.: 46018 Valencia.

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Tel. Único de información 012 (dentro comunidad valenciana). 96 386 60 00 (fuera comunidad valenciana).

Dirección General de Empleo y Formación.

C/ Navarro Reverter,2 - C.P.: 46004 VALENCIA

Servicio Territorial de Trabajo de Valencia.

C/. del Oeste, 36 – C.P. 46001 VALENCIA.

Dirección Territorial de Alicante.

C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6 - C.P.: 03003 ALICANTE.

Servicio de Territorial de Fomento de Empleo.

C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6 - C.P.: 03003 ALICANTE

Servicio Público de Empleo de Alicante. Dirección Provincial.

C/ San Juan Bosco, 15 - C.P.: 03005 ALICANTE.

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6 - C.P. 03003 ALICANTE
965134741

- Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, en:

- Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.

C/ Misser Mascó, 31-33 – 46010 VALENCIA

Tel. 96 192 80 00

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) Valencia.

Tel.: 963 424447 Fax: 963 424498

C/ Valencia, 32

46100 Burjassot (Valencia)

secretaria.invassat@gva.es

Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) – Alicante.

Tel.: 966902445 Fax: 966912712

C/ Hondón de los Frailes, 1

03005 Alicante (Alicante)

sec-ali.invassat@gva.es

- Podrán obtener asimismo información general sobre las OBLIGACIONES GENERALES RELATIVAS A FISCALIDAD, en:

Administración Tributaria del Estado

www.aeat.es

Información Tributaria

Tel: 901 335 533 / 915 548 770

Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 32

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

Delegación Especial de Alicante

Código: 47600
Plaza de la Montañeta, 8
03001 ALICANTE
Teléfono: 96514 97 00

- Podrán obtener asimismo información general sobre las OBLIGACIONES GENERALES RELATIVAS A PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, en:

Ministerio de la Transición Ecológica.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Oficina de Información ambiental:
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597 59 81
Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo Infanta Isabel, 1
Teléfono: 91 347 53 60 / 59

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Calle: C/ Castán Tobeñas, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. B.

CP: 46018 - Valencia

Dirección Territorial de Valencia

Calle: Gregorio Gea, 27
CP: 46009 – Valencia

Dirección Territorial de Alicante

Calle: Profesor Manuel Sala, 2
CP: 03003 - Alicante

- Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de IGUALDAD DE GÉNERO E INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en:

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

DG Políticas de Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 – Madrid Telf: 915 961 000

- Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
c/ Condesa de Venadito nº 34
28027 – Madrid
Telf: 914 528 500

Servicio Público de Empleo Estatal.

Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999
(Atención a las personas) / 901 010 121 (Atención a las empresas)

Nº Expte: 43/22

Título: Transporte colectivo viajeros, en autobus

- Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre- Torre 3
46018 València.

Tel. Único de información 012 (dentro comunidad valenciana). 96 386 60 00 (fuera comunidad valenciana).

Secretaría Autonómica de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad

C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre- Torre 3
46018 València.

Dirección General de Diversidad Funcional

C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre- Torre
46018 València

Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género

C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre- Torre 3
46018 València.

Dirección General de Inclusión Social

C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre- Torre 3
46018 València.

Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad

C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre- Torre 3
46018 València.